



PUTUSAN

Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **INDAH HARINI binti SOEHARNO**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 6 September 1967;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Pondok Indah Jl. Metro Alam V Blok PE-39/45 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan / KTP : Jl. Margaguna I No.8-G RT.003 RW.015 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : S1

Terdakwa **INDAH HARINI binti SOEHARNO** ditahan dalam tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
5. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 28 April 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
9. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan 16 November 2023;
10. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan 16 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DR. Alex Chandra, S.H, S.E, M.Hum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum DR. Alex Chandra, S.H, S.E, M.Hum & Rekan Jl. P.Banda/Jl.Tanah Merah II, RT.15 No.30/8, Kel.Kampung I/SKIP Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan-Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- 1) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- 2) Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- 3) Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM - 65 / JKT.PST / 07 / 2023 yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan selanjutnya, menuntut kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDAH HARINI Binti SOEHARNO Binti SOEHARNO tersebut, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dan Pencucian Uang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Dakwaan Kedua Pertama dan Kedua.

Halaman 2 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDAH HARINI Binti SOEHARNO Binti SOEHARNO tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). Nota Dinas PT BRI (Persero) Tbk Nomor : B.30.e-STO/RSO/10/2020 tanggal 06 Oktober 2020
 - 2). 1 (satu) bendel Detail Refund Bank BRI Nomor Kartu 5326598900371625 yang sudah dileges BRI
 - 3). 1 (satu) lembar Surat Somasi Pengembalian Dana BRI Nomor : B-196/KCK/HC-LUM/12/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang sudah dilegalisasi Bank BRI
 - 4). 1 (satu) bendel Detail Transaksi Report Date PT Mastercard Indonesia tanggal 10 Oktober 2021
 - 5). 1 (satu) lembar foto warna hitam putih Pertemuan INDAH HARINI dan Suami INDAH HARINI bersama pihak Bank BRI KCK yaitu RELFIN dan SANDI RAMADHAN yang sudah dilegalisasi BRI
 - 6). 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Bank BRI Kantor Cabang Khusus tertanggal 12 Oktober 2020 yang sudah dilegalisasi Bank BRI
 - 7). 1 (satu) lembar Notulen Rapat Nomor B/185A/KCK/HC-LUM/11/2020 tanggal 12 November 2020
 - 8). 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 020605000005505 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 04 November 2019 sampai tanggal 31 Desember 2021
 - 9). 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 020605000008503 atas INDAH HARINI periode tanggal 03 Desember 2019 sampai tanggal 30 November 2021
 - 10).1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 24 Februari 2020 senilai Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI
 - 11).1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 11 Juni 2020 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI
 - 12).1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 019301072685504 atas INDAH HARINI periode tanggal 15 Oktober 2019 sampai tanggal 20 Desember 2021

Halaman 3 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13).1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 020601004869567 atas INDAH HARINI periode tanggal 24 Februari 2020 sampai tanggal 20 Desember 2021
- 14).1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 15 Juni 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 020601004869567 atas INDAH HARINI ke Rekening BRI Nomor Rekening 020601004359300 atas nama PT Quadran Sinergi Komunikasi Adhipariwara senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang sudah dicap dan dilegalisasi Bank BRI
- 15).1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 27 September 2020 dari BRI Nomor Rekening 020601004869567 atas INDAH HARINI ke rekening Bank Mualamat Nomor Rekening 3300013411 atas nama MERCUSUAR AMAL KELUARGA YYS senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang sudah dicap dan dilegalisasi Bank BRI;
- 16). 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas INDAH HARINI periode tanggal 01 Desember 2019 sampai tanggal 30 Desember 2021
- 17).1 (satu) lembar photo copy bukti penarikan untuk transfer tanggal 02 Maret 2020 dari rekening BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening BRI Nomor 020601004359300 atas nama QUADRAN SINERGI KOMUNIKASI ADHIPARIWARA senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI
- 18).1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 02 Maret 2020 dari rekening Bank BRI Nomor 019301031032502 atas INDAH HARINI ke rekening Bank MANDIRI Nomor 127 0009992288 atas nama YAYASAN RAHMATAN LILALAMIN senilai Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI
- 19).1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 02 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas INDAH HARINI ke rekening Bank SYARIAH MANDIRI Nomor 1460069385 atas nama Yayasan Peradaban Islam, Serang Banten senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI
- 20).1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 02 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening

Halaman 4 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019301031032502 atas INDAH HARINI ke rekening Bank MUAMALAT KCP Veteran Nomor Rekening 4080001105 atas nama HANAFI TASRA senilai Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI

21).1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 02 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas INDAH HARINI ke rekening Bank MANDIRI Nomor Rek 1280004434236 atas nama H. MISBAH MUNIR senilai Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI

22).1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 02 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas INDAH HARINI ke rekening Bank MANDIRI Nomor Rek 1360028121967 atas nama WISNUNTORO senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI

23).1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tertanggal 02 Maret 2020 INDAH HARINI melakukan transfer dari BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas INDAH HARINI ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 4501380878 atas nama FAIRUS SOFYAN senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI

24).1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor Rekening 1047903102 atas nama INDAH HARINI periode bulan Februari 2020 sampai bulan Juli 2021

25).1 (satu) lembar photo copy yang sudah di Cap dan Paraf Formulir Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 30 November 2020 ke rekening Bank Muamalat Cabang Mayestik Jakarta Selatan Nomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah)

26).1 (satu) lembar photo copy yang sudah di Cap dan Paraf Formulir Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 30 November 2020 ke rekening Bank Muamalat Cabang Mayestik Jakarta Selatan Nomor Rekening 3750003313 an. INDAH HARINI sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah)

27).1 (satu) lembar photo copy yang sudah di Cap dan Paraf Formulir Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 29 Juni 2020 ke Rekening BRI KCK Nomor Rekening 0206 01004359300 an. PT Quadran

Halaman 5 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinergi Komunikasi Adhipariwara senilai Rp.100.000.00,- (seratus juta rupiah)

28).1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank Muamalat Nomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 20 November 2020 sampai tanggal 31 Desember 2021

29).1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Muamalat atas nama INDAH HARINI

30).1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI atas nama INDAH HARINI

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

31).Uang tunai sejumlah Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah)

32).1 (satu) unit Mobil Toyota RAIZE Nomor Polisi B-1069-VOS Nomor Rangka MHKAA1BA9MJ015552 Nomor Mesin 1KRA626511

33).1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota RAIZE Nomor Polisi B-1069-VOS Nomor Rangka MHKAA1BA9MJ015552 Nomor Mesin 1KRA626511.

Dikembalikan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, karena terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyadari akan perbuatannya;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mendekati institusi finansial berbasis riba seperti bank khususnya BRI dan bank sejenisnya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa INDAH HARINI Binti SOEHARNO Binti SOEHARNO, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai tanggal 27 September 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara akhir bulan Desember 2019 sampai bulan September 2021, bertempat di Bank BRI Kantor

Halaman 6 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Khusus (KCK) Sudirman dan di Bank BRI Kantor Pusat Gedung BRI 1 Jl. Jenderal Sudirman Kavling 44-46, RT.014 RW.001, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa *dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya*, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 03 September 2019 Terdakwa INDAH HARINI Binti SOEHARNO Binti SOEHARNO berangkat ke Negara *Scotlandia* mengantar anak kuliah di *Scotlandia*. Selama berada di *Scotlandia* Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali belanja dan pembayarannya Terdakwa menggunakan Kartu Kredit Mastercard BRI, ketika itu pihak *Merchant / Toko* tempat Terdakwa belanja di Negara *Scotlandia* memberikan 9 (sembilan) buah amplop kepada Terdakwa masing-masing amplop berisi 2 (dua) form untuk diisi Terdakwa yaitu : 1 (satu) lembar *Form Tax Refund* (Pengembalian Pajak) dan 1 (satu) lembar seperti Kupon Undian Berhadiah. Di kedua lembar form yang diterima Terdakwa tersebut data-data yang harus diisi yaitu : Nama, Nomor Paspor, Alamat, Nama Bank dan Nomor Rekening.
- Ketika Terdakwa hendak pulang ke Indonesia tepatnya saat berada di Bandara *Edinburghh* Terdakwa mengisi identitas Terdakwa sesuai Paspor di 9 (sembilan) *Form Tax Refund* tersebut serta mencantumkan rekening Bank BRI nomor 0206.05.000005.50.5 an. INDAH HARINI, kemudian Terdakwa bertanya kepada petugas di Bandara *Edinburghh* *Scotlandia* minta informasi *Form Tax Refund* dan Kupon Berhadiah harus dikumpulkan dimana dan saat itu Petugas Bandara mengarahkan Terdakwa supaya *Form Tax Refund* dan Kupon Berhadiah dimasukkan ke dalam Drop Box bertuliskan *Tax Refund* yang ada di Bandara *Edinburghh*. Setelah itu Terdakwa pulang ke Jakarta.
- Pada periode tanggal 03 November 2019 sampai tanggal 01 Desember 2019 Bank BRI Kantor Pusat beralamat di Gedung BRI 1 Jl. Jenderal Sudirman Kavling 44-46, Jakarta Pusat telah menerima dana pengembalian Pajak (*Tax Refund*) dari Mastercard terhadap pembelanjaan nasabah atas nama INDAH HARINI diluar Negeri (*Scotlandia*) yang transaksi belanjanya menggunakan Kartu Kredit Mastercard BRI sebanyak 9 (sembilan) kali pengkreditan total senilai Rp1.714.842,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan perincian yaitu :
 - 1). Tanggal 03 November 2019 sejumlah Rp.259.281,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah)

Halaman 7 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Tanggal 03 November 2019 sejumlah Rp.123.690,- (seratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah)
 - 3). Tanggal 20 November 2019 sejumlah Rp.240.664,- (dua ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)
 - 4). Tanggal 20 November 2019 sejumlah Rp.132.782,- (seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah)
 - 5). Tanggal 20 November 2019 sejumlah Rp.306.263,- (tiga ratus enam ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah)
 - 6). Tanggal 01 Desember 2019 sejumlah Rp.263.735,- (dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah)
 - 7). Tanggal 01 Desember 2019 sejumlah Rp.50.048,- (lima puluh ribu empat puluh delapan rupiah)
 - 8). Tanggal 01 Desember 2019 sejumlah Rp.191.993,- (seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah)
 - 9). Tanggal 01 Desember 2019 sejumlah Rp.146.386,- (seratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).
- Kemudian dana pengembalian pajak (*Tax Refund*) dari pihak Mastercard atas pembelanjaan Terdakwa tersebut oleh Bank BRI Kantor Pusat di Kreditkan ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI, dana pengembalian *Tax Refund* seharusnya diterima di rekening milik Terdakwa dalam bentuk konversi dari Mata Uang / Currency Rupiah ke Mata Uang / Currency Pondsterling (GBP) sesuai Rekening Britama Valas atas nama INDAH HARINI, namun pelaksanaannya ketika Bank BRI melakukan pengkreditan ke Rekening Britama Valas atas nama INDAH HARINI, system Bank BRI tidak melakukan Konversi secara otomatis terhadap jumlah uang yang dikreditkan sehingga pengembalian dana *Tax Refund* yang masuk ke Rekening Britama Valas atas nama INDAH HARINI menjadi senilai GBP 1.714.842 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua Pondsterling) atau Kurs Mata Uang Rupiah senilai Rp.32.190.982.413,81 (tiga puluh dua milyar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga belas koma delapan puluh satu rupiah), padahal seharusnya hanya sejumlah GBP 93,03 (sembilan puluh tiga koma nol tiga Poundsterling) atau dalam Mata Uang Rupiah hanya senilai Rp1.714.842,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
 - Bahwa terhadap pengkreditan uang/dana yang dilakukan Bank BRI Kantor Pusat ke Rekening Britama Valas atas nama INDAH HARINI tersebut terjadi kelebihan uang senilai GBP 1.714.748,97 (satu juta tujuh ratus empat belas

Halaman 8 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh tujuh Poundsterling) atau dalam Kurs Mata Uang Rupiah senilai Rp.32.189.267.571,81 (tiga puluh dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh satu rupiah).

- Ketika Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Perumahan Pondok Indah Jl. Metro Alam V Blok PE-39/45, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sejak tanggal 25 November 2019 sampai tanggal 01 Desember 2019 Terdakwa melihat di *M-Banking* BRI yang ada di Handphone milik Terdakwa terlihat ada 9 (sembilan) kali transaksi Kredit (transaksi transfer) ke Rekening Britama Valas atas nama INDAH HARINI, lalu Terdakwa menemui Customer Servis Bank BRI Cabang Radio Dalam Jakarta Selatan meminta print out Rekening Koran Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5, setelah diteliti di rumah Terdakwa melihat dibagian *Printout* ada 9 (sembilan) kali Transfer (Kredit) dengan keterangan *Invalid Credit Account Currency*.
- Kemudian pada tanggal 03 Desember 2019 Terdakwa menemui petugas *Costumer Services* Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Jl. Jenderal Sudirman, RT.014 RW.001, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat yaitu saksi ISABEL LARASATI konfirmasi terhadap dana yang masuk dari Bank BRI Kantor Pusat ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI yang tidak diketahui sumbernya dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi ISABEL LARASATI apa maksudnya *Invalid Credit Account Currency* yang terdapat pada print out rekening koran.
- Bahwa atas konfirmasi dan pertanyaan dari Terdakwa tersebut selanjutnya saksi ISABEL LARASATI membuat Laporan ke Bank BRI Pusat melalui Aplikasi Pencatatan Pengaduan BRI (*Trouble Ticket*) menanyakan sumber dana yang masuk ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI, setelah itu saksi ISABEL LARASATI menyerahkan Nomor Pengaduan kepada Terdakwa untuk mengecek perkembangan pengaduan di Unit Kerja Bank BRI di Kantor Cabang BRI terdekat.
- Lalu pada tanggal 10 Desember 2019 Terdakwa kembali ke Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman menemui saksi ISABEL LARASATI menanyakan perkembangan dana yang masuk ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI, namun setelah saksi ISABEL LARASATI mengecek ke System Bank BRI melalui Aplikasi

Halaman 9 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Pengaduan BRI (*Trouble Ticket*) ternyata tidak ada/belum ada Note apapun atau Claim dari Bank BRI Kantor Pusat dan saksi ISABEL LARASATI menjelaskan kepada Terdakwa benar ada uang masuk ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI.

- Kemudian pada tanggal 16 Desember 2019 Terdakwa kembali datang ke Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman menemui saksi ISABEL LARASATI melakukan konfirmasi lagi atas dana yang masuk tersebut dan dikarenakan saksi ISABEL LARASATI belum mendapatkan jawaban dari Bank BRI Kantor Pusat melalui Aplikasi Pencatatan Pengaduan BRI (*Trouble Ticket*) sehingga Terdakwa pulang.
- Pada tanggal 23 Desember 2019 Terdakwa kembali menemui saksi ISABEL LARASATI di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman melakukan konfirmasi atas semua dana yang masuk ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI dan saat itu Terdakwa diberitahu oleh saksi ISABEL LARASATI bahwa transaksi di Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI clear / tidak ada masalah, sehingga Terdakwa meyakini semua dana yang masuk tersebut berasal dari Kupon Undian Berhadiah yang pernah diterima Terdakwa dari *Merchant* di *Scotlandia*.
- Bahwa setelah Terdakwa diberitahu oleh saksi ISABEL LARASATI terkait 9 (sembilan) kali dana masuk / Kredit ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI seharusnya Terdakwa menduga dana yang masuk tersebut karena kesalahan transfer dana dan bukan hak milik pribadi karena Terdakwa sudah mengisi identitas di 9 (sembilan) *Form Tax Refund* yang diterima dari *Merchant* di *Scotlandia* serta Terdakwa sudah mencantumkan rekening Bank BRI nomor 0206.05.000005.50.5 an. INDAH HARINI serta secara logika tidak mungkin mendapatkan undian berhadiah sebanyak itu, selain itu Terdakwa tidak pernah dihubungi oleh *Merchant* di *Scotlandia* atau tidak pernah berkomunikasi dengan pemberi hadiah di *Scotlandia* yang menyatakan Terdakwa mendapatkan hadiah sejumlah GBP 1.714.842 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua Pondsterling).
- Bahwa dengan maksud untuk tetap menguasai dan mengamankan serta mengaku dana milik Bank BRI Kantor Pusat yang sudah masuk ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI tersebut sebagai milik Terdakwa maka hari itu juga tanggal 23 Desember 2019 Terdakwa meminta saksi ISABEL LARASATI selaku petugas *Costumer*

Halaman 10 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Services Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman agar membukakan Rekening Deposito Valas atas nama INDAH HARINI senilai GBP 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Poundsterling) yang dananya diambil dari dana yang sudah terdapat di Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI.

- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut sehingga saat itu juga tanggal 23 Desember 2019 di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman saksi ISABEL LARASATI membukakan Rekening Deposito Valas atas nama INDAH HARINI Nomor Rekening Deposito 20605000008503 jumlah dana yang dimasukkan ke rekening Deposito yang diambil saksi ISABEL LARASATI dari Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI sejumlah GBP 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Poundsterling).
- Kemudian sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai tanggal 31 Agustus 2020 sebagian uang yang masih tersisa di Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI Bank BRI KCK Sudirman oleh Terdakwa dipindahkan ke rekening Bank BRI nomor 019301031032502 atas nama INDAH HARINI di Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman dan ditransaksikan beberapa rekening, antara lain :
 - 1). Tanggal 05 Februari 2020 Terdakwa membuka rekening di Bank BRI Syariah nomor 1047003102 setoran awal Rp.1.774.210,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah)
 - 2). Tanggal 24 Februari 2020 transaksi kredit / uang masuk ke rekening Bank BRI Syariah nomor 1047003102 sejumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)
 - 3). Pada tanggal 27 Februari 2020 Terdakwa membuka Rekening Deposito di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Nomor Deposito MM2005800081 sejumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang dananya diambil dari rekening Bank BRI Syariah nomor 1047003102
 - 4). Pada tanggal 29 Juni 2020 di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Terdakwa mencairkan Deposito Nomor MM2005800081 sejumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)
 - 5). Pada tanggal 29 Juni 2020 di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Terdakwa membuka Deposito Nomor MM2018100100 sejumlah Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah)
 - 6). Pada tanggal 31 Agustus 2020 di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Terdakwa mencairkan Deposito Nomor

Halaman 11 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM2018100100 sejumlah Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah)

7). Pada tanggal 31 Agustus 2020 di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Terdakwa membuka Deposito Nomor MM20224400135 sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

- Pada tanggal 06 Oktober 2020 Divisi Sentra Operasi BRI Kantor Pusat dan Divisi APP Bank BRI Kantor Pusat melalui *System Mass Credit BRINETS* BRI yang sedang bermasalah menemukan adanya transaksi di Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI dengan keterangan *Invalid Credit Account Currency* yaitu Transaksi Kredit (Uang Masuk) yang nominalnya tidak sesuai dengan yang seharusnya.
- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya Divisi Sentra Operasi BRI Kantor Pusat pada tanggal 06 Oktober 2020 membuat Nota Dinas No.B.30.e-STO/RSO/10/2020 tertanggal 06 Oktober 2020 terkait *Invalid Credit Account Currency* transaksi Refund Mastercard Nomor Rekening 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI senilai GBP 1.714.842 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua Pondsterling) ditujukan ke Bank BRI KCK Sudirman sebagai Unit Kerja Pengelola Rekening atas nama INDAH HARINI supaya memberitahu Terdakwa terkait adanya permasalahan pengkreditan uang yang jumlahnya tidak seharusnya.
- Lalu pada tanggal 07 Oktober 2020 saksi REFLIN sebagai *Funding Officer* Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman atas permintaan Manajemen Bank BRI menghubungi Terdakwa meminta datang ke Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman dalam rangka untuk klarifikasi terkait kesalahan pengkreditan uang atas transaksi *Tax Refund* (Pengembalian Pajak) ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI senilai GBP 1.714.842 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua Pondsterling). Kemudian hari itu juga Terdakwa bersama suaminya yaitu saksi RISDIANTO JOKO PRAYITNO datang ke Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman mengadakan pertemuan dengan Manajemen Bank BRI membahas kesalahan pengkreditan uang transaksi *Tax Refund* (Pengembalian Pajak) ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI senilai GBP 1.714.842 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua Pondsterling) dan pihak Bank BRI Pusat meminta Terdakwa supaya mengembalikan uang kepada Bank BRI dengan membuat Surat Pernyataan akan tetapi ketika itu Terdakwa mengatakan tidak mau mengembalikan uang dan tidak mau membuat surat pernyataan

Halaman 12 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa sudah beberapa kali konfirmasi ke Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman namun belum mendapat jawaban atas konfirmasi yang dilakukan, lalu Terdakwa bersama suaminya pulang.

- Pada tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa bersama suami yaitu saksi RISDIANTO JOKO PRAYITNO dan Kuasa Hukum Terdakwa kembali mengadakan pertemuan dengan Manajemen Bank BRI di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman dengan agenda yang sama yaitu Bank BRI meminta Terdakwa mengembalikan uang dan agar membuat Surat Pernyataan, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan uang dan tidak mau membuat surat pernyataan dengan alasan sudah beberapa kali konfirmasi ke Bank BRI KCK namun belum mendapat jawaban lalu Terdakwa bersama suami dan Kuasa Hukumnya pulang.
- Kemudian pada tanggal 11 November 2020 Manajemen Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman melakukan pembicaraan dengan Terdakwa dan suaminya Terdakwa yaitu saksi RISDIANTO JOKO PRAYITNO melalui *Zoom Meeting* dengan agenda Bank BRI Kantor Pusat meminta Terdakwa mengembalikan uang akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengembalikan uang alasan yang sama.
- Bahwa dengan maksud untuk tetap menguasai dan mengamankan serta mengaku dana milik Bank BRI Kantor Pusat yang sudah masuk ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI tersebut sebagai milik Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 30 November 2020 bertempat di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman yang berada di Gedung BRI 1 Jl. Jenderal Sudirman Kavling 44-46, RT.014 RW.001, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat Terdakwa sengaja mencairkan Deposito Nomor MM20224400135 sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Kemudian hari itu juga tanggal 30 November 2020 uang hasil pencairan Deposito sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ditambah sisa uang yang ada di rekening Bank BRI nomor 019301031032502 atas nama INDAH HARINI sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa ditransfer ke Rekening Bank Muamalat Cabang Mayestik Jakarta Selatan Nomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI sebanyak dua kali transfer total sejumlah Rp.11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian yaitu sejumlah Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dan sejumlah Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Halaman 13 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikarenakan Terdakwa tidak mau mengembalikan uang padahal sudah beberapa kali diminta oleh Bank BRI Kantor Pusat, kemudian pada tanggal 01 Desember 2020 Manajemen Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman mengirimkan Somasi kepada Terdakwa yaitu Somasi Nomor : B-196/KCK/HC-LUM/12/2020 tertanggal 01 Desember 2020 perihal Pengembalian Dana BRI, akan tetapi meskipun sudah disomasi Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan uang ke Bank BRI Kantor Pusat.
- Bahwa sisa uang yang masih berada di rekening Bank BRI nomor 019301031032502 atas nama INDAH HARINI Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman dan uang hasil pencairan Deposito yang sudah masuk ke Rekening Bank Muamalat Cabang Mayestik Jakarta Selatan Nomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI tanpa seijin dari Bank BRI Kantor Pusat sejak awal bulan Januari 2020 sampai akhir bulan Desember 2020 dan tanggal 27 September 2021, oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa karena Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang meskipun sudah dua kali melakukan pertemuan di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman dan satu kali Zoom Meeting, sehingga terhadap sisa uang milik Bank BRI Kantor Pusat yang masih ada di Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI sejumlah GBP 100.163,29 (seratus ribu seratus enam puluh tiga koma dua puluh sembilan Poundsterling), oleh Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman dilakukan pemblokiran.
- Perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengakui uang milik Bank BRI Kantor Pusat yang memanfaatkan adanya kesalahan sistem yaitu pentransferan dana / mata uang Rupiah yang tidak dikonversi ke mata uang Poundsterling (GBP) dan diakui sebagai uang/dana milik pribadi Terdakwa, serta Terdakwa mempergunakan uang milik Bank BRI Kantor Pusat tanpa izin tersebut, telah merugikan Bank BRI Kantor Pusat seluruhnya sejumlah GBP 1.714.748,97 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh tujuh Poundsterling) atau dalam kurs mata uang rupiah senilai Rp.32.189.267.571,81 (tiga puluh dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh satu rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.

DAN

Halaman 14 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa INDAH HARINI Binti SOEHARNO Binti SOEHARNO, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai tanggal 27 September 2021, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara akhir bulan Desember 2019 sampai bulan September 2021, bertempat di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman dan di Bank BRI Kantor Pusat Gedung BRI 1 Jl. Jenderal Sudirman Kavling 44-46, RT.014 RW.001, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa dengan sengaja, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana lain, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 23 Desember 2019 Terdakwa INDAH HARINI Binti SOEHARNO menemui petugas Customer Servis Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman di Gedung BRI 1 Jl. Jenderal Sudirman Kavling 44-46 RT.014 RW.001 Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat konfirmasi atas dana yang masuk ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI, saat itu Terdakwa diberitahu oleh saksi ISABEL LARASATI transaksi di Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI clear / tidak ada masalah.
- Bahwa ketika itu Terdakwa meyakini semua dana yang masuk tersebut berasal dari Kupon Undian Berhadiah yang pernah diterima Terdakwa dari *Merchant* di *Scotlandia*. Setelah Terdakwa diberitahu oleh saksi ISABEL LARASATI terkait 9 (sembilan) kali dana masuk / Kredit ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI sejumlah GBP 1.714.748,97 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh tujuh Poundsterling) atau dalam kurs mata uang rupiah senilai Rp.32.189.267.571,81 (tiga puluh dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh satu rupiah), seharusnya Terdakwa menduga dana yang masuk tersebut karena kesalahan transfer

Halaman 15 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dan bukan hak milik pribadi karena Terdakwa sudah mengisi identitas di 9 (sembilan) *Form Tax Refund* yang diterima dari *Merchant* di *Scotlandia* serta Terdakwa sudah mencantumkan rekening BRI nomor 0206.05.000005.50.5 an. INDAH HARINI serta secara logika tidak mungkin mendapatkan undian berhadiah sebanyak itu, selain itu Terdakwa tidak pernah dihubungi oleh *Merchant* di *Scotlandia* atau tidak pernah berkomunikasi dengan pemberi hadiah di *Scotlandia* yang menyatakan Terdakwa mendapatkan hadiah sejumlah GBP 1.714.842 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua Pondsterling).

- Bahwa dengan maksud untuk tetap menguasai dan mengamankan serta mengaku dana milik Bank BRI Kantor Pusat yang sudah masuk ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI tersebut sebagai milik Terdakwa maka hari itu juga tanggal 23 Desember 2019 Terdakwa meminta saksi ISABEL LARASATI selaku petugas *Costumer Services* Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman agar membukakan Rekening Deposito Valas atas nama INDAH HARINI senilai GBP 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Poundsterling) yang dananya diambil dari dana yang sudah terdapat di Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut sehingga saat itu juga tanggal 23 Desember 2019 di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman saksi ISABEL LARASATI membukakan Rekening Deposito Valas atas nama INDAH HARINI Nomor Rekening Deposito 20605000008503 jumlah dana yang dimasukkan ke rekening Deposito yang diambil saksi ISABEL LARASATI dari Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI sejumlah GBP 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Poundsterling).
- Kemudian sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai tanggal 31 Agustus 2020 sebagian uang yang masih tersisa di Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI Bank BRI KCK Sudirman oleh Terdakwa dipindahkan ke rekening Bank BRI nomor 019301031032502 atas nama INDAH HARINI di Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman dan ditransaksikan beberapa rekening, antara lain :
 - 1). Tanggal 05 Februari 2020 Terdakwa membuka rekening di Bank BRI Syariah nomor 1047003102 setoran awal Rp.1.774.210,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah)

Halaman 16 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Tanggal 24 Februari 2020 transaksi kredit / uang masuk ke rekening Bank BRI Syariah nomor 1047003102 sejumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)
- 3). Pada tanggal 27 Februari 2020 Terdakwa membuka Rekening Deposito di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Nomor Deposito MM2005800081 sejumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang dananya diambil dari rekening Bank BRI Syariah nomor 1047003102
- 4). Pada tanggal 29 Juni 2020 di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Terdakwa mencairkan Deposito Nomor MM2005800081 sejumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)
- 5). Pada tanggal 29 Juni 2020 di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Terdakwa membuka Deposito Nomor MM2018100100 sejumlah Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah)
- 6). Pada tanggal 31 Agustus 2020 di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Terdakwa mencairkan Deposito Nomor MM2018100100 sejumlah Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);
- 7). Pada tanggal 31 Agustus 2020 di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Terdakwa membuka Deposito Nomor MM20224400135 sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
- Pada tanggal 06 Oktober 2020 Divisi Sentra Operasi BRI Kantor Pusat dan Divisi APP Bank BRI Kantor Pusat melalui *System Mass Credit BRINETS* BRI yang sedang bermasalah menemukan adanya transaksi di Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI dengan keterangan *Invalid Credit Account Currency* yaitu Transaksi Kredit (Uang Masuk) yang nominalnya tidak sesuai dengan yang seharusnya.
- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya Divisi Sentra Operasi BRI Kantor Pusat pada tanggal 06 Oktober 2020 membuat Nota Dinas No.B.30.e-STO/RSO/10/2020 tertanggal 06 Oktober 2020 terkait *Invalid Credit Account Currency* transaksi Refund Mastercard Nomor Rekening 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI senilai GBP 1.714.842 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua Pondsterling) ditujukan ke Bank BRI KCK Sudirman sebagai Unit Kerja Pengelola Rekening atas nama INDAH HARINI supaya memberitahu Terdakwa terkait adanya permasalahan pengkreditan uang yang jumlahnya tidak seharusnya.
- Lalu pada tanggal 07 Oktober 2020 saksi REFLIN sebagai *Funding Officer* Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman atas permintaan

Halaman 17 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Bank BRI menghubungi Terdakwa meminta datang ke Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman dalam rangka untuk klarifikasi terkait kesalahan pengkreditan uang atas transaksi *Tax Refund* (Pengembalian Pajak) ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI senilai GBP 1.714.842 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua Pondsterling). Kemudian hari itu juga Terdakwa bersama suaminya yaitu saksi RISDIANTO JOKO PRAYITNO datang ke Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman mengadakan pertemuan dengan Manajemen Bank BRI membahas kesalahan pengkreditan uang transaksi *Tax Refund* (Pengembalian Pajak) ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI senilai GBP 1.714.842 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua Pondsterling) dan pihak Bank BRI Pusat meminta Terdakwa supaya mengembalikan uang kepada Bank BRI dengan membuat Surat Pernyataan akan tetapi ketika itu Terdakwa mengatakan tidak mau mengembalikan uang dan tidak mau membuat surat pernyataan dengan alasan Terdakwa sudah beberapa kali konfirmasi ke Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman namun belum mendapat jawaban atas konfirmasi yang dilakukan, lalu Terdakwa bersama suaminya pulang.

- Pada tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa bersama suami yaitu saksi RISDIANTO JOKO PRAYITNO dan Kuasa Hukum Terdakwa kembali mengadakan pertemuan dengan Manajemen Bank BRI di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman dengan agenda yang sama yaitu Bank BRI meminta Terdakwa mengembalikan uang dan agar membuat Surat Pernyataan, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan uang dan tidak mau membuat surat pernyataan dengan alasan sudah beberapa kali konfirmasi ke Bank BRI KCK namun belum mendapat jawaban lalu Terdakwa bersama suami dan Kuasa Hukumnya pulang.
- Kemudian pada tanggal 11 November 2020 Manajemen Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman melakukan pembicaraan dengan Terdakwa dan suaminya Terdakwa yaitu saksi RISDIANTO JOKO PRAYITNO melalui *Zoom Meeting* dengan agenda Bank BRI Kantor Pusat meminta Terdakwa mengembalikan uang akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengembalikan uang alasan yang sama.
- Bahwa dengan maksud untuk tetap menguasai dan mengamankan serta mengaku dana milik Bank BRI Kantor Pusat yang sudah masuk ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI tersebut sebagai milik Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 30 November

Halaman 18 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



2020 bertempat di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman yang berada di Gedung BRI 1 Jl. Jenderal Sudirman Kavling 44-46, RT.014 RW.001, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat Terdakwa sengaja mencairkan Deposito Nomor MM20224400135 sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

- Kemudian hari itu juga tanggal 30 November 2020 uang hasil pencairan Deposito sejumlah Rp.10.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) ditambah sisa uang yang ada di rekening Bank BRI nomor 019301031032502 atas nama INDAH HARINI sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa ditransfer ke Rekening Bank Muamalat Cabang Mayestik Jakarta Selatan Nomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI sebanyak dua kali transfer total sejumlah Rp.11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian yaitu sejumlah Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dan sejumlah Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- Dikarenakan Terdakwa tidak mau mengembalikan uang padahal sudah beberapa kali diminta oleh Bank BRI Kantor Pusat, kemudian pada tanggal 01 Desember 2020 Manajemen Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman mengirimkan Somasi kepada Terdakwa yaitu Somasi Nomor : B-196/KCK/HC-LUM/12/2020 tertanggal 01 Desember 2020 perihal Pengembalian Dana BRI, akan tetapi meskipun sudah disomasi Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan uang ke Bank BRI Kantor Pusat karena uangnya sebagian besar sengaja oleh Terdakwa sudah dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa sisa uang yang masih berada di rekening Bank BRI nomor 019301031032502 atas nama INDAH HARINI Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman dan uang hasil pencairan Deposito yang sudah masuk ke Rekening Bank Muamalat Cabang Mayestik Jakarta Selatan Nomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI tanpa seijin dari Bank BRI Kantor Pusat sejak awal bulan Januari 2020 sampai akhir bulan Desember 2020 dan tanggal 27 September 2021, oleh Terdakwa disembunyikan atau disamarkan melalui berbagai cara yakni :
 - 1). Pada awal tahun 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova di Dealer ASTRIDO TOYOTA Pondok Indah Jakarta Selatan sekitar seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu pada bulan Oktober 2021 Mobil Toyota Innova tersebut oleh Terdakwa ditukarkan menjadi Mobil Toyota Raize Nomor Polisi B-1069-VOS yang



diasas namakan keatas nama anak tiri Terdakwa yaitu ANJALI NAYENGGITA

- 2). Pada bulan Januari 2020 Terdakwa membuka usaha Restoran Laweyan Blue di Jl. Dr. Radjiman No.572-A Laweyan Kota Solo Jawa Tengah menghabiskan uang sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 3). Pada tanggal 24 Februari 2020 Terdakwa transfer uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank BRI nomor 020605000008503 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank BRI nomor 020601004869567 atas nama INDAH HARINI untuk keperluan pribadi
- 4). Pada tanggal 27 Februari 2020 di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Nomor Rekening 020601004869567 atas nama INDAH HARINI
- 5). Pada tanggal 02 Maret 2020 Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 127-0009992288 atas nama YAYASAN RAHMATAN LILALAMIN sejumlah Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian yaitu sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dipakai membayar hutang kepada Bendahara YAYASAN RAHMATAN LILALAMIN yaitu saksi SRI SUSILAWATI dan sisanya dipakai Terdakwa untuk mengembalikan uang milik almarhum SOEHARNO (ayahnya saksi dr. SRI SUSILAWATI) dengan alasan yang disampaikan Terdakwa sudah menjual rumah beralamat di Jl. Margasatwa Radio Dalam Jakarta Selatan.
- 6). Pada tanggal 02 Maret 2020 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Syariah Mandiri nomor 146-006-9385 atas nama YAYASAN PERADABAN ISLAM SERANG BANTEN untuk Hibah kegiatan pendidikan.
- 7). Pada tanggal 02 Maret 2020 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dari rekening Bank BRI nomor 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank Muamalat KCP Veteran nomor 4080001105 atas nama HANAFI TASRA untuk operasional YAYASAN RAHMATAN LILALAMIN
- 8). Pada tanggal 02 Maret 2020 Terdakwa setor tunai dari Rekening Bank BRI Nomor 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening

Halaman 20 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI nomor 020601004359300 atas nama PT QUARDIAN SINERGI KOMUNIKASI ADHIPARIWARA sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dipakai untuk bisnis di PT QUARDIAN SINERGI KOMUNIKASI ADHIPARIWARA

- 9). Pada tanggal 02 Maret 2020 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dari rekening Bank BRI nomor 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank Mandiri nomor 1280004434236 atas nama H. MISBAH MUNIR, Hibah pembangunan Masjid di Cipanas
- 10). Pada tanggal 02 Maret 2020 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BRI nomor 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank Mandiri nomor 1360028121967 atas nama WISNUNTORO, untuk keperluan bisnis
- 11). Pada tanggal 02 Maret 2020 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening Bank BRI nomor 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank BCA nomor 4501380878 atas nama FAIRUS SOFYAN, untuk keperluan bisnis
- 12). Pada tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa setor tunai sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui rekening BRI nomor 020601004869567 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank BRI nomor 020601004359300 atas nama PT QUARDIAN SINERGI KOMUNIKASI ADHIPARIWARA untuk keperluan bisnis Terdakwa
- 13). Pada tanggal 29 Juni 2020 di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Terdakwa mentransfer uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI Cabang KCK Sudirman Nomor Rekening 0206-01004359300 atas nama PT QUARDIAN SINERGI KOMUNIKASI ADHIPARIWARA dipakai untuk usaha Terdakwa di PT QUARDIAN SINERGI KOMUNIKASI ADHIPARIWARA
- 14). Pada tahun 2020 waktu tepatnya tidak ingat Terdakwa membuka usaha Restoran LEBE di Jl. Dr. Radjiman Laweyan Kota Solo Jawa Tengah menghabiskan uang sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- 15). Membuka usaha Golf Apparel Custom Desain di Jakarta
- 16). Membayar pajak perusahaan PT QUADRAN SINERGI KOMUNIKASI ADHIPARIWA dan pajak pribadi serta membayar hutang kepada supplier

Halaman 21 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17). Pada tanggal 02 Desember 2020 Terdakwa membayar Fee / Jasa Lawyer (Pengacara) atas konsultasi hukum, pendampingan hukum di Polda Metro Jaya sejumlah Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)
 - 18). Pada tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa transfer uang sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening Bank BRI nomor 020601004869567 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank BCA nomor 2181132941 atas nama INDAH HARINI untuk keperluan bisnis Terdakwa
 - 19). Tanggal 27 September 2021 Terdakwa transfer uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari rekening Bank BRI nomor 020601004869567 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank Muamalat nomor 3300013411 atas nama MERCUSUAR AMAL KELUARGA YYS untuk Hibah ke Yayasan MERCUSUAR AMAL KELUARGA.
 - 20). Sisanya sejak awal tahun 2020 sampai bulan Desember 2020 dipakai untuk keperluan Kuliah anak di *Scotlandia* serta kebutuhan sehari-hari, dengan cara uang di Transfer / RTGS dan tarik tunai di Mesin ATM.
- Bahwa karena Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang meskipun sudah dua kali melakukan pertemuan di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman dan satu kali Zoom Meeting, sehingga terhadap sisa uang milik Bank BRI Kantor Pusat yang masih ada di Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI sejumlah GBP 100.163,29 (seratus ribu seratus enam puluh tiga koma dua puluh sembilan Poundsterling), oleh Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman dilakukan pemblokiran.
 - Perbuatan Terdakwa yang sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk atas dana/uang milik Bank BRI Kantor Pusat yang memanfaatkan adanya kesalahan sistem yaitu pentransferan dana / mata uang Rupiah yang tidak dikonversi ke mata uang Poundsterling (GBP) dan diakui sebagai uang/dana milik pribadi Terdakwa, serta mempergunakan uang milik Bank BRI Kantor Pusat tanpa izin tersebut, telah merugikan Bank BRI Kantor Pusat seluruhnya sejumlah GBP 1.714.748,97 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh tujuh Poundsterling) atau dalam kurs mata uang rupiah senilai Rp.32.189.267.571,81 (tiga puluh dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh satu rupiah).

Halaman 22 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ATAU

KEDUA :

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa INDAH HARINI Binti SOEHARNO Binti SOEHARNO, sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2021, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan November 2020 sampai bulan September 2021, bertempat di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman dan di Bank BRI Kantor Pusat Gedung BRI 1 Jl. Jenderal Sudirman Kavling 44-46, RT.014 RW.001, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 03 September 2019 Terdakwa INDAH HARINI Binti SOEHARNO Binti SOEHARNO berangkat ke Negara *Scotlandia* mengantar anak kuliah di *Scotlandia*. Selama berada di *Scotlandia* Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali belanja dan pembayarannya Terdakwa menggunakan Kartu Kredit Mastercard BRI, ketika itu pihak *Merchant / Toko* tempat Terdakwa belanja di Negara *Scotlandia* memberikan 9 (sembilan) buah amplop kepada Terdakwa masing-masing amplop berisi 2 (dua) form untuk diisi Terdakwa yaitu : 1 (satu) lembar *Form Tax Refund* (Pengembalian Pajak) dan 1 (satu) lembar seperti Kupon Undian Berhadiah. Di kedua lembar form yang diterima Terdakwa tersebut data-data yang harus diisi yaitu : Nama, Nomor Paspor, Alamat, Nama Bank dan Nomor Rekening.
- Ketika Terdakwa hendak pulang ke Indonesia tepatnya saat berada di Bandara *Edinburghh* Terdakwa mengisi identitas Terdakwa sesuai Paspor di 9 (sembilan) *Form Tax Refund* tersebut serta mencantumkan rekening Bank BRI nomor 0206.05.000005.50.5 an. INDAH HARINI, kemudian Terdakwa bertanya kepada petugas di Bandara *Edinburghh* *Scotlandia* minta informasi *Form Tax Refund* dan Kupon Berhadiah harus dikumpulkan dimana dan saat itu Petugas Bandara mengarahkan Terdakwa supaya *Form Tax Refund* dan Kupon Berhadiah dimasukkan ke dalam Drop Box

Halaman 23 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



bertuliskan *Tax Refund* yang ada di Bandara *Edinburghh*. Setelah itu Terdakwa pulang ke Jakarta.

- Pada periode tanggal 03 November 2019 sampai tanggal 01 Desember 2019 Bank BRI Kantor Pusat beralamat di Gedung BRI 1 Jl. Jenderal Sudirman Kavling 44-46, Jakarta Pusat telah menerima dana pengembalian Pajak (*Tax Refund*) dari Mastercard terhadap pembelanjaan nasabah atas nama INDAH HARINI diluar Negeri (*Scotlandia*) yang transaksi belanjanya menggunakan Kartu Kredit Mastercard BRI sebanyak 9 (sembilan) kali pengkreditan total senilai Rp1.714.842,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan perincian yaitu :
 - 1). Tanggal 03 November 2019 sejumlah Rp.259.281,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah)
 - 2). Tanggal 03 November 2019 sejumlah Rp.123.690,- (seratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah;
 - 3). Tanggal 20 November 2019 sejumlah Rp.240.664,- (dua ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)
 - 4). Tanggal 20 November 2019 sejumlah Rp.132.782,- (seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah)
 - 5). Tanggal 20 November 2019 sejumlah Rp.306.263,- (tiga ratus enam ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah)
 - 6). Tanggal 01 Desember 2019 sejumlah Rp.263.735,- (dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah)
 - 7). Tanggal 01 Desember 2019 sejumlah Rp.50.048,- (lima puluh ribu empat puluh delapan rupiah)
 - 8). Tanggal 01 Desember 2019 sejumlah Rp.191.993,- (seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah)
 - 9). Tanggal 01 Desember 2019 sejumlah Rp.146.386,- (seratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).
- Kemudian dana pengembalian pajak (*Tax Refund*) dari pihak Mastercard atas pembelanjaan Terdakwa tersebut oleh Bank BRI Kantor Pusat di Kreditkan ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI, dana pengembalian *Tax Refund* seharusnya diterima di rekening milik Terdakwa dalam bentuk konversi dari Mata Uang / Currecy Rupiah ke Mata Uang / Currecy Pondsterling (GBP) sesuai Rekening Britama Valas atas nama INDAH HARINI, namun pelaksanaannya ketika Bank BRI melakukan pengkreditan ke Rekening Britama Valas atas nama INDAH HARINI, system Bank BRI tidak melakukan Konversi secara otomatis terhadap jumlah uang yang dikreditkan sehingga pengembalian dana *Tax*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Refund yang masuk ke Rekening Britama Valas atas nama INDAH HARINI menjadi senilai GBP 1.714.842 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua Pondsterling) atau Kurs Mata Uang Rupiah senilai Rp.32.190.982.413,81 (tiga puluh dua milyar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga belas koma delapan puluh satu rupiah), padahal seharusnya hanya sejumlah GBP 93,03 (sembilan puluh tiga koma nol tiga Poundsterling) atau dalam Mata Uang Rupiah hanya senilai Rp1.714.842,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

- Bahwa terhadap pengkreditan uang/dana yang dilakukan Bank BRI Kantor Pusat ke Rekening Britama Valas atas nama INDAH HARINI tersebut terjadi kelebihan uang senilai GBP 1.714.748,97 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh tujuh Poundsterling) atau dalam Kurs Mata Uang Rupiah senilai Rp.32.189.267.571,81 (tiga puluh dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh satu rupiah).
- Ketika Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Perumahan Pondok Indah Jl. Metro Alam V Blok PE-39/45, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sejak tanggal 25 November 2019 sampai tanggal 01 Desember 2019 Terdakwa melihat di *M-Banking* BRI yang ada di Handphone milik Terdakwa terlihat ada 9 (sembilan) kali transaksi Kredit (transaksi transfer) ke Rekening Britama Valas atas nama INDAH HARINI, lalu Terdakwa menemui Customer Servis Bank BRI Cabang Radio Dalam Jakarta Selatan meminta print out Rekening Koran Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5, setelah diteliti di rumah Terdakwa melihat dibagian *Printout* ada 9 (sembilan) kali Transfer (Kredit) dengan keterangan *Invalid Credit Account Currency*.
- Kemudian pada tanggal 03 Desember 2019 Terdakwa menemui petugas *Costumer Services* Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Jl. Jenderal Sudirman, RT.014 RW.001, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat yaitu saksi ISABEL LARASATI konfirmasi terhadap dana yang masuk dari Bank BRI Kantor Pusat ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI yang tidak diketahui sumbernya dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi ISABEL LARASATI apa maksudnya *Invalid Credit Account Currency* yang terdapat pada print out rekening koran.

Halaman 25 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas konfirmasi dan pertanyaan dari Terdakwa tersebut selanjutnya saksi ISABEL LARASATI membuat Laporan ke Bank BRI Pusat melalui Aplikasi Pencatatan Pengaduan BRI (*Trouble Ticket*) menanyakan sumber dana yang masuk ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI, setelah itu saksi ISABEL LARASATI menyerahkan Nomor Pengaduan kepada Terdakwa untuk mengecek perkembangan pengaduan di Unit Kerja Bank BRI di Kantor Cabang BRI terdekat.
- Lalu pada tanggal 10 Desember 2019 Terdakwa kembali ke Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman menemui saksi ISABEL LARASATI menanyakan perkembangan dana yang masuk ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI, namun setelah saksi ISABEL LARASATI mengecek ke System Bank BRI melalui Aplikasi Pencatatan Pengaduan BRI (*Trouble Ticket*) ternyata tidak ada/belum ada Note apapun atau Claim dari Bank BRI Kantor Pusat dan saksi ISABEL LARASATI menjelaskan kepada Terdakwa benar ada uang masuk ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI.
- Kemudian pada tanggal 16 Desember 2019 Terdakwa kembali datang ke Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman menemui saksi ISABEL LARASATI melakukan konfirmasi lagi atas dana yang masuk tersebut dan dikarenakan saksi ISABEL LARASATI belum mendapatkan jawaban dari Bank BRI Kantor Pusat melalui Aplikasi Pencatatan Pengaduan BRI (*Trouble Ticket*) sehingga Terdakwa pulang.
- Pada tanggal 23 Desember 2019 Terdakwa kembali menemui saksi ISABEL LARASATI di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman melakukan konfirmasi atas semua dana yang masuk ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI dan saat itu Terdakwa diberitahu oleh saksi ISABEL LARASATI bahwa transaksi di Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI clear / tidak ada masalah, sehingga Terdakwa meyakini semua dana yang masuk tersebut berasal dari Kupon Undian Berhadiah yang pernah diterima Terdakwa dari *Merchant* di *Scotlandia*.
- Bahwa setelah Terdakwa diberitahu oleh saksi ISABEL LARASATI terkait 9 (sembilan) kali dana masuk / Kredit ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI seharusnya Terdakwa menduga dana yang masuk tersebut karena kesalahan transfer dana dan bukan hak milik pribadi karena Terdakwa sudah mengisi identitas di 9 (sembilan) *Form*

Halaman 26 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tax Refund yang diterima dari *Merchant* di *Scotlandia* serta Terdakwa sudah mencantumkan rekening Bank BRI nomor 0206.05.000005.50.5 an. INDAH HARINI serta secara logika tidak mungkin mendapatkan undian berhadiah sebanyak itu, selain itu Terdakwa tidak pernah dihubungi oleh *Merchant* di *Scotlandia* atau tidak pernah berkomunikasi dengan pemberi hadiah di *Scotlandia* yang menyatakan Terdakwa mendapatkan hadiah sejumlah GBP 1.714.842 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua Pondsterling).

- Bahwa dengan maksud untuk tetap menguasai dan mengamankan serta mengaku dana milik Bank BRI Kantor Pusat yang sudah masuk ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI tersebut sebagai milik Terdakwa maka hari itu juga tanggal 23 Desember 2019 Terdakwa meminta saksi ISABEL LARASATI selaku petugas *Costumer Services* Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman agar membukakan Rekening Deposito Valas atas nama INDAH HARINI senilai GBP 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Poundsterling) yang dananya diambil dari dana yang sudah terdapat di Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut sehingga saat itu juga tanggal 23 Desember 2019 di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman saksi ISABEL LARASATI membukakan Rekening Deposito Valas atas nama INDAH HARINI Nomor Rekening Deposito 20605000008503 jumlah dana yang dimasukkan ke rekening Deposito yang diambil saksi ISABEL LARASATI dari Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI sejumlah GBP 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Poundsterling).
- Kemudian sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai tanggal 31 Agustus 2020 sebagian uang yang masih tersisa di Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI Bank BRI KCK Sudirman oleh Terdakwa dipindahkan ke rekening Bank BRI nomor 019301031032502 atas nama INDAH HARINI di Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman dan ditransaksikan beberapa rekening, antara lain :
 - 1). Tanggal 05 Februari 2020 Terdakwa membuka rekening di Bank BRI Syariah nomor 1047003102 setoran awal Rp.1.774.210,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah)
 - 2). Tanggal 24 Februari 2020 transaksi kredit / uang masuk ke rekening Bank BRI Syariah nomor 1047003102 sejumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)

Halaman 27 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Pada tanggal 27 Februari 2020 Terdakwa membuka Rekening Deposito di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Nomor Deposito MM2005800081 sejumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang dananya diambil dari rekening Bank BRI Syariah nomor 1047003102
- 4). Pada tanggal 29 Juni 2020 di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Terdakwa mencairkan Deposito Nomor MM2005800081 sejumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)
- 5). Pada tanggal 29 Juni 2020 di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Terdakwa membuka Deposito Nomor MM2018100100 sejumlah Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah)
- 6). Pada tanggal 31 Agustus 2020 di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Terdakwa mencairkan Deposito Nomor MM2018100100 sejumlah Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah)
- 7). Pada tanggal 31 Agustus 2020 di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Terdakwa membuka Deposito Nomor MM20224400135 sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
- Pada tanggal 06 Oktober 2020 Divisi Sentra Operasi BRI Kantor Pusat dan Divisi APP Bank BRI Kantor Pusat melalui *System Mass Credit BRINETS* BRI yang sedang bermasalah menemukan adanya transaksi di Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI dengan keterangan *Invalid Credit Account Currency* yaitu Transaksi Kredit (Uang Masuk) yang nominalnya tidak sesuai dengan yang seharusnya.
- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya Divisi Sentra Operasi BRI Kantor Pusat pada tanggal 06 Oktober 2020 membuat Nota Dinas No.B.30.e-STO/RSO/10/2020 tertanggal 06 Oktober 2020 terkait *Invalid Credit Account Currency* transaksi Refund Mastercard Nomor Rekening 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI senilai GBP 1.714.842 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua Pondsterling) ditujukan ke Bank BRI KCK Sudirman sebagai Unit Kerja Pengelola Rekening atas nama INDAH HARINI supaya memberitahu Terdakwa terkait adanya permasalahan pengkreditan uang yang jumlahnya tidak seharusnya.
- Lalu pada tanggal 07 Oktober 2020 saksi REFLIN sebagai *Funding Officer* Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman atas permintaan Manajemen Bank BRI menghubungi Terdakwa meminta datang ke Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman dalam rangka untuk klarifikasi terkait kesalahan pengkreditan uang atas transaksi *Tax Refund*

Halaman 28 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



(Pengembalian Pajak) ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI senilai GBP 1.714.842 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua Pondsterling). Kemudian hari itu juga Terdakwa bersama suaminya yaitu saksi RISDIANTO JOKO PRAYITNO datang ke Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman mengadakan pertemuan dengan Manajemen Bank BRI membahas kesalahan pengkreditan uang transaksi *Tax Refund* (Pengembalian Pajak) ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI senilai GBP 1.714.842 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua Pondsterling) dan pihak Bank BRI Pusat meminta Terdakwa supaya mengembalikan uang kepada Bank BRI dengan membuat Surat Pernyataan akan tetapi ketika itu Terdakwa mengatakan tidak mau mengembalikan uang dan tidak mau membuat surat pernyataan dengan alasan Terdakwa sudah beberapa kali konfirmasi ke Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman namun belum mendapat jawaban atas konfirmasi yang dilakukan, lalu Terdakwa bersama suaminya pulang.

- Pada tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa bersama suami yaitu saksi RISDIANTO JOKO PRAYITNO dan Kuasa Hukum Terdakwa kembali mengadakan pertemuan dengan Manajemen Bank BRI di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman dengan agenda yang sama yaitu Bank BRI meminta Terdakwa mengembalikan uang dan agar membuat Surat Pernyataan, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan uang dan tidak mau membuat surat pernyataan dengan alasan sudah beberapa kali konfirmasi ke Bank BRI KCK namun belum mendapat jawaban lalu Terdakwa bersama suami dan Kuasa Hukumnya pulang.
- Kemudian pada tanggal 11 November 2020 Manajemen Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman melakukan pembicaraan dengan Terdakwa dan suaminya Terdakwa yaitu saksi RISDIANTO JOKO PRAYITNO melalui *Zoom Meeting* dengan agenda Bank BRI Kantor Pusat meminta Terdakwa mengembalikan uang akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengembalikan uang alasan yang sama.
- Bahwa dengan maksud untuk tetap menguasai dan mengamankan serta mengaku dana milik Bank BRI Kantor Pusat yang sudah masuk ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI tersebut sebagai milik Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 30 November 2020 bertempat di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman yang berada di Gedung BRI 1 Jl. Jenderal Sudirman Kavling 44-46, RT.014 RW.001, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Terdakwa sengaja mencairkan Deposito Nomor MM20224400135 sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

- Kemudian hari itu juga tanggal 30 November 2020 uang hasil pencairan Deposito sejumlah Rp.10.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) ditambah sisa uang yang ada di rekening Bank BRI nomor 019301031032502 atas nama INDAH HARINI sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa ditransfer ke Rekening Bank Muamalat Cabang Mayestik Jakarta Selatan Nomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI sebanyak dua kali transfer total sejumlah Rp.11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian yaitu sejumlah Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dan sejumlah Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- Dikarenakan Terdakwa tidak mau mengembalikan uang padahal sudah beberapa kali diminta oleh Bank BRI Kantor Pusat, kemudian pada tanggal 01 Desember 2020 Manajemen Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman mengirimkan Somasi kepada Terdakwa yaitu Somasi Nomor : B-196/KCK/HC-LUM/12/2020 tertanggal 01 Desember 2020 perihal Pengembalian Dana BRI, akan tetapi meskipun sudah disomasi Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan uang ke Bank BRI Kantor Pusat karena uangnya sebagian besar sengaja oleh Terdakwa sudah dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa sisa uang yang masih berada di rekening Bank BRI nomor 019301031032502 atas nama INDAH HARINI Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman dan uang hasil pencairan Deposito yang sudah masuk ke Rekening Bank Muamalat Cabang Mayestik Jakarta Selatan Nomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI total sejumlah Rp.11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) tanpa seijin dari Bank BRI Kantor Pusat sejak tanggal 30 November 2020 sampai akhir bulan Desember 2020 dan tanggal 27 September 2021, oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu :
 - 1). Sejak tanggal 30 November 2020 sampai bulan Desember 2020 sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dipakai untuk keperluan Kuliah anak di *Scotlandia* serta kebutuhan sehari-hari, dengan cara uang di Transfer / RTGS dan tarik tunai di Mesin ATM.
 - 2). Pada tanggal 02 Desember 2020 Terdakwa membayar Fee / Jasa Lawyer (Pengacara) atas konsultasi hukum, pendampingan hukum di Polda Metro Jaya sejumlah Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)

Halaman 30 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Pada tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa transfer uang sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening Bank BRI nomor 020601004869567 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank BCA nomor 2181132941 atas nama INDAH HARINI untuk keperluan bisnis Terdakwa
 - 4). Tanggal 27 September 2021 Terdakwa transfer uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari rekening Bank BRI nomor 020601004869567 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank Muamalat nomor 3300013411 atas nama MERCUSUAR AMAL KELUARGA YYS untuk Hibah ke Yayasan MERCUSUAR AMAL KELUARGA.
- Bahwa karena Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang meskipun sudah dua kali melakukan pertemuan di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman dan satu kali Zoom Meeting, sehingga terhadap sisa uang milik Bank BRI Kantor Pusat yang masih ada di Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI sejumlah GBP 100.163,29 (seratus ribu seratus enam puluh tiga koma dua puluh sembilan Poundsterling), oleh Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman dilakukan pemblokiran.
 - Perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mempergunakan dana/uang milik Bank BRI Kantor Pusat tanpa izin yang memanfaatkan adanya kesalahan sistem yaitu pentransferan dana / mata uang Rupiah yang tidak dikonversi ke mata uang Poundsterling (GBP) tersebut, telah merugikan pihak Bank BRI Kantor Pusat seluruhnya sekitar sejumlah Rp.11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.-

DAN

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa INDAH HARINI Binti SOEHARNO Binti SOEHARNO, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai tanggal 27 September 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara akhir bulan Desember 2019 sampai bulan September 2021, bertempat di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman dan di Bank BRI Kantor Pusat Gedung BRI 1 Jl. Jenderal Sudirman Kavling 44-46, RT.014 RW.001, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa telah dengan sengaja, menempatkan, mentransfer,

Halaman 31 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil penggelapan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 23 Desember 2019 Terdakwa INDAH HARINI Binti SOEHARNO menemui petugas *Costumer Services* Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman yaitu saksi ISABEL LARASATI di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman di Gedung BRI 1 Jl. Jenderal Sudirman Kavling 44-46, RT.014 RW.001, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat melakukan konfirmasi atas semua dana yang masuk ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI dan saat itu Terdakwa diberitahu oleh saksi ISABEL LARASATI transaksi di Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI clear / tidak ada masalah, sehingga Terdakwa meyakini semua dana yang masuk tersebut berasal dari Kupon Undian Berhadiah yang pernah diterima Terdakwa dari *Merchant* di *Scotlandia*.
- Bahwa setelah Terdakwa diberitahu oleh saksi ISABEL LARASATI terkait 9 (sembilan) kali dana masuk / Kredit ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI seharusnya Terdakwa menduga dana yang masuk tersebut karena kesalahan transfer dana dan bukan hak milik pribadi karena Terdakwa sudah mengisi identitas di 9 (sembilan) *Form Tax Refund* yang diterima dari *Merchant* di *Scotlandia* serta Terdakwa sudah mencantumkan rekening Bank BRI nomor 0206.05.000005.50.5 an. INDAH HARINI dan secara logika tidak mungkin mendapatkan undian berhadiah sebanyak itu, selain itu Terdakwa tidak pernah dihubungi oleh *Merchant* di *Scotlandia* atau tidak pernah berkomunikasi dengan pemberi hadiah di *Scotlandia* yang menyatakan Terdakwa mendapatkan hadiah sejumlah GBP 1.714.842 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua Pondsterling).
- Bahwa dengan maksud untuk tetap menguasai dan menggunakan uang milik Bank BRI Kantor Pusat yang sudah masuk ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI tersebut sebagai milik Terdakwa, maka hari itu juga tanggal 23 Desember 2019 Terdakwa meminta saksi ISABEL LARASATI selaku petugas *Costumer Services* Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman agar membukakan Rekening

Halaman 32 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposito Valas atas nama INDAH HARINI senilai GBP 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Poundsterling) yang dananya diambil dari dana yang sudah terdapat di Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI.

- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut sehingga saat itu juga tanggal 23 Desember 2019 di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman saksi ISABEL LARASATI membukakan Rekening Deposito Valas atas nama INDAH HARINI Nomor Rekening Deposito 20605000008503 jumlah dana yang dimasukkan ke rekening Deposito yang diambil saksi ISABEL LARASATI dari Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI sejumlah GBP 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Poundsterling).
- Kemudian sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai tanggal 31 Agustus 2020 sebagian uang yang masih tersisa di Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI Bank BRI KCK Sudirman oleh Terdakwa dipindahkan ke rekening Bank BRI nomor 019301031032502 atas nama INDAH HARINI di Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman dan ditransaksikan ke beberapa rekening, antara lain :
 - 1). Tanggal 05 Februari 2020 Terdakwa membuka rekening di Bank BRI Syariah nomor 1047003102 setoran awal Rp.1.774.210,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah);
 - 2). Tanggal 24 Februari 2020 transaksi kredit / uang masuk ke rekening Bank BRI Syariah nomor 1047003102 sejumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
 - 3). Pada tanggal 27 Februari 2020 Terdakwa membuka Rekening Deposito di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Nomor Deposito MM2005800081 sejumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang dananya diambil dari rekening Bank BRI Syariah nomor 1047003102;
 - 4). Pada tanggal 29 Juni 2020 di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Terdakwa mencairkan Deposito Nomor MM2005800081 sejumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
 - 5). Pada tanggal 29 Juni 2020 di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Terdakwa membuka Deposito Nomor MM2018100100 sejumlah Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);
 - 6). Pada tanggal 31 Agustus 2020 di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Terdakwa mencairkan Deposito Nomor

Halaman 33 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM2018100100 sejumlah Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);

7). Pada tanggal 31 Agustus 2020 di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Terdakwa membuka Deposito Nomor MM20224400135 sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

- Pada tanggal 06 Oktober 2020 Divisi Sentra Operasi BRI Kantor Pusat dan Divisi APP Bank BRI Kantor Pusat melalui *System Mass Credit BRINETS* BRI yang sedang bermasalah menemukan adanya transaksi di Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI dengan keterangan *Invalid Credit Account Currency* yaitu Transaksi Kredit (Uang Masuk) yang nominalnya tidak sesuai dengan yang seharusnya.
- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya Divisi Sentra Operasi BRI Kantor Pusat pada tanggal 06 Oktober 2020 membuat Nota Dinas No.B.30.e-STO/RSO/10/2020 tertanggal 06 Oktober 2020 terkait *Invalid Credit Account Currency* transaksi Refund Mastercard Nomor Rekening 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI senilai GBP 1.714.842 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua Pondsterling) ditujukan ke Bank BRI KCK Sudirman sebagai Unit Kerja Pengelola Rekening atas nama INDAH HARINI supaya memberitahu Terdakwa terkait adanya permasalahan pengkreditan uang yang jumlahnya tidak seharusnya.
- Lalu pada tanggal 07 Oktober 2020 saksi REFLIN sebagai *Funding Officer* Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman atas permintaan Manajemen Bank BRI menghubungi Terdakwa meminta datang ke Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman dalam rangka untuk klarifikasi terkait kesalahan pengkreditan uang atas transaksi *Tax Refund* (Pengembalian Pajak) ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI senilai GBP 1.714.842 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua Pondsterling). Kemudian hari itu juga Terdakwa bersama suaminya yaitu saksi RISDIANTO JOKO PRAYITNO datang ke Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman mengadakan pertemuan dengan Manajemen Bank BRI membahas kesalahan pengkreditan uang transaksi *Tax Refund* (Pengembalian Pajak) ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI senilai GBP 1.714.842 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua Pondsterling) dan pihak Bank BRI Pusat meminta Terdakwa supaya mengembalikan uang kepada Bank BRI dengan membuat Surat Pernyataan akan tetapi ketika itu Terdakwa mengatakan tidak mau mengembalikan uang dan tidak mau membuat surat pernyataan

Halaman 34 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



dengan alasan Terdakwa sudah beberapa kali konfirmasi ke Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman namun belum mendapat jawaban atas konfirmasi yang dilakukan, lalu Terdakwa bersama suaminya pulang.

- Pada tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa bersama suami yaitu saksi RISDIANTO JOKO PRAYITNO dan Kuasa Hukum Terdakwa kembali mengadakan pertemuan dengan Manajemen Bank BRI di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman dengan agenda yang sama yaitu Bank BRI meminta Terdakwa mengembalikan uang dan agar membuat Surat Pernyataan, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan uang dan tidak mau membuat surat pernyataan dengan alasan sudah beberapa kali konfirmasi ke Bank BRI KCK namun belum mendapat jawaban lalu Terdakwa bersama suami dan Kuasa Hukumnya pulang.
- Kemudian pada tanggal 11 November 2020 Manajemen Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman melakukan pembicaraan dengan Terdakwa dan suaminya Terdakwa yaitu saksi RISDIANTO JOKO PRAYITNO melalui *Zoom Meeting* dengan agenda Bank BRI Kantor Pusat meminta Terdakwa mengembalikan uang akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengembalikan uang alasan yang sama.
- Bahwa dengan maksud untuk tetap menguasai dan mengamankan serta mengaku dana milik Bank BRI Kantor Pusat yang sudah masuk ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI tersebut sebagai milik Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 30 November 2020 bertempat di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman yang berada di Gedung BRI 1 Jl. Jenderal Sudirman Kavling 44-46, RT.014 RW.001, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat Terdakwa sengaja mencairkan Deposito Nomor MM20224400135 sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Kemudian hari itu juga tanggal 30 November 2020 uang hasil pencairan Deposito sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ditambah sisa uang yang ada di rekening Bank BRI nomor 019301031032502 atas nama INDAH HARINI sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa ditransfer ke Rekening Bank Muamalat Cabang Mayestik Jakarta Selatan Nomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI sebanyak dua kali transfer total sejumlah Rp.11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian yaitu sejumlah Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dan sejumlah Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikarenakan Terdakwa tidak mau mengembalikan uang padahal sudah beberapa kali diminta oleh Bank BRI Kantor Pusat, kemudian pada tanggal 01 Desember 2020 Manajemen Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman mengirimkan Somasi kepada Terdakwa yaitu Somasi Nomor : B-196/KCK/HC-LUM/12/2020 tertanggal 01 Desember 2020 perihal Pengembalian Dana BRI, akan tetapi meskipun sudah disomasi Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan uang ke Bank BRI Kantor Pusat karena uangnya sebagian besar sengaja oleh Terdakwa sudah dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa sisa uang yang masih berada di rekening Bank BRI nomor 019301031032502 atas nama INDAH HARINI Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman dan uang hasil pencairan Deposito yang sudah masuk ke Rekening Bank Muamalat Cabang Mayestik Jakarta Selatan Nomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI total sejumlah Rp.11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) tanpa seijin dari Bank BRI Kantor Pusat sejak tanggal 30 November 2020 sampai akhir bulan Desember 2020 dan tanggal 27 September 2021, oleh Terdakwa disembunyikan atau disamarkan melalui berbagai cara yakni :
 - 1). Sejak tanggal 30 November 2020 sampai bulan Desember 2020 sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dipakai untuk keperluan Kuliah anak di *Scotlandia* serta kebutuhan sehari-hari, dengan cara uang di Transfer / RTGS dan tarik tunai di Mesin ATM;
 - 2). Pada tanggal 02 Desember 2020 Terdakwa membayar Fee / Jasa Lawyer (Pengacara) atas konsultasi hukum, pendampingan hukum di Polda Metro Jaya sejumlah Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
 - 3). Pada tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa transfer uang sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening Bank BRI nomor 020601004869567 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank BCA nomor 2181132941 atas nama INDAH HARINI untuk keperluan bisnis Terdakwa;
 - 4). Tanggal 27 September 2021 Terdakwa transfer uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari rekening Bank BRI nomor 020601004869567 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank Muamalat nomor 3300013411 atas nama MERCUSUAR AMAL KELUARGA YYS untuk Hibah ke Yayasan MERCUSUAR AMAL KELUARGA.
- Bahwa karena Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang meskipun sudah dua kali melakukan pertemuan di Bank BRI Kantor Cabang

Halaman 36 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus (KCK) Sudirman dan satu kali Zoom Meeting, sehingga terhadap sisa uang milik Bank BRI Kantor Pusat yang masih ada di Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI sejumlah GBP 100.163,29 (seratus ribu seratus enam puluh tiga koma dua puluh sembilan Poundsterling), oleh Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman dilakukan pemblokiran.

- Perbuatan Terdakwa yang sengaja menguasai dan mempergunakan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil penggelapan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yaitu dana/uang milik Bank BRI Kantor Pusat tanpa izin yang memanfaatkan adanya kesalahan sistem yaitu pentransferan dana / mata uang Rupiah yang tidak dikonversi ke mata uang Poundsterling (GBP) tersebut, telah merugikan pihak Bank BRI Kantor Pusat seluruhnya sekitar sejumlah Rp.11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan terhadap Eksepsi (keberatan) Penasihat Hukum tersebut telah diputus pada persidangan hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 476/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : **MUHAMAD RAFKI ROSYAF :**

- Bahwa saksi bekerja di Bank BRI sejak bulan Februari 2012 sebagai Wakil Kepala Bagian pada *Divisi Operation Center* dan saksi sebagai Pelapor mendapat Surat Kuasa dari PT Bank BRI (Persero) Tbk Nomor : B.284 LGL/LTG/12/2020 Tanggal 07 Desember 2020;

Halaman 37 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah :
 - 1) Mengelola kegiatan *Rekonsiliasi Transaksi Kliring*;
 - 2) Mengelola kegiatan *Settlement* dan/atau penyelesaian transaksi yang masih menggantung atas transaksi *Treasury, BI-RTGS, Kliring, Remittance, Trade Finance, e-Banking* dan Kartu Kredit ke Unit Kerja terkait;
 - 3) Mengelola kegiatan penyelesaian Poska/selisih/saldo Transaksi *Treasury, BI-RTGS, Pajak, Kliring, Remittance, Trade Finance, Rekening Titipan e-Banking* dan Kartu Kredit yang masih *Outstanding*;
 - 4) Mengkoordinasi pelaksanaan proses download / upload data dari setiap aplikasi;
 - 5) Berkoordinasi dengan Unit Kerja BRI dan pihak *Counterparty / Biller / Switching Provider*;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa diajukan ke persidangan karena ada penguasaan dana milik Bank BRI yang terjadi pada periode tanggal 25 November 2019 hingga tanggal 12 Desember 2019 pada saat Bank BRI melakukan pengkreditan dana pengembalian Pajak (*Tax Refund*) Mastercard milik INDAH HARINI binti SOEHARNO terjadi kegagalan sistem menyebabkan tidak terkonversinya mata uang / currency sehingga dana sejumlah GBP 1.714.842 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua Poundsterling) masuk ke rekening BRITAMA Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI;
- Bahwa seharusnya dana yang diterima yaitu hanya sejumlah Rp1.714.842,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);
- Benar awalnya periode tanggal 03 November 2019 sampai tanggal 01 Desember 2019 Bank BRI Kantor Pusat di Gedung BRI 1 Sudirman Jakarta Pusat menerima dana pengembalian Pajak (*Tax Refund*) dari Mastercard terhadap pembelanjaan nasabah atas nama INDAH HARINI di *Scotlandia* yang menggunakan Kartu Kredit Mastercard BRI sebanyak 9 (sembilan) kali pengkreditan total senilai Rp1.714.842,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan perincian yaitu :
 - 1). Tanggal 03 November 2019 sejumlah Rp.259.281,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);
 - 2). Tanggal 03 November 2019 sejumlah Rp.123.690,- (seratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);

Halaman 38 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Tanggal 20 November 2019 sejumlah Rp.240.664,- (dua ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
 - 4). Tanggal 20 November 2019 sejumlah Rp.132.782,- (seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);
 - 5). Tanggal 20 November 2019 sejumlah Rp.306.263,- (tiga ratus enam ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);
 - 6). Tanggal 01 Desember 2019 sejumlah Rp.263.735,- (dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);
 - 7). Tanggal 01 Desember 2019 sejumlah Rp.50.048,- (lima puluh ribu empat puluh delapan rupiah);
 - 8). Tanggal 01 Desember 2019 sejumlah Rp.191.993,- (seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - 9). Tanggal 01 Desember 2019 sejumlah Rp.146.386,- (seratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);
- Benar dana pengembalian pajak (*Tax Refund*) dari Mastercard atas pembelanjaan Terdakwa tersebut oleh Bank BRI Kantor Pusat di Kreditkan ke Rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI;
 - Bahwa saksi tidak tau penyebabnya, system tidak bisa melakukan konversi secara otomatis dan yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Divisi APP;
 - Bahwa BRI melalui BRI KCK telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Terdakwa membahas pengembalian dana tersebut, selanjutnya BRI mengirimkan Somasi kepada Terdakwa perihal Pengembalian Dana BRI sebagaimana Surat Nomor : B.196/KCK/ HC-LUM/12/2020 tanggal 1 Desember 2020 namun Terdakwa tidak ada itikad baik mengembalikan dana ke Bank BRI;
 - Benar awal mulanya diketahui ada dana masuk ke rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama Indah Harini yaitu pada tanggal 5 Oktober 2020 Divisi Sentra Operasi BRI Kantor Pusat mendapat informasi dari salah satu Unit Kerja BRI terkait adanya laporan nasabah atas transaksi kredit masuk dengan keterangan "*Invalid Credit Account Currency*";
 - Benar transaksi dengan keterangan "*Invalid Credit Account Currency*" tersebut merupakan transaksi kredit (uang masuk) ke rekening nasabah yang berasal dari pembukuan transaksi oleh Divisi Sentra Operasi BRI Kantor Pusat yang dilakukan menggunakan *System Mass Credit BRINETS* BRI;

Halaman 39 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Divisi Sentra Operasi segera memberitahukan BRI KCK sebagai Unit Kerja pengelola rekening BRITAMA Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama Indah Harini dengan mengirimkan Nota Dinas Divisi Sentra Operasi No.B.30.e-STO/RS0/10/2020 tanggal 06 Oktober 2020 perihal Pembukuan *Invalid Credit Account Currency*;
- Bahwa kemudian BRI KCK dengan menghubungi langsung INDAH HARINI binti SOEHARNO via telepon dan meminta hadir ke BRI KCK;
- Benar sepengetahuan saksi tidak ada ketentuan yang mengharuskan pemberitahuan atas adanya kesalahan transfer harus menggunakan surat tertulis kepada penerima transfer dana;
- Benar dibuatnya Surat Somasi Pengembalian Dana BRI Nomor : B – 196/KCK/HC-LUM/12/2020 Tanggal 01 Desember 2020 tujuannya adalah sebagai peringatan dari BRI kepada Indah Harini agar segera mengembalikan dana senilai GBP 1.714.842 kepada BRI dan apabila tidak mengembalikan dana dalam waktu 3 hari kalender sejak diterimanya surat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang ukti yang diajukan dalam persidangan;

2. Saksi : **SOLEHA ARLIANI** :

- Bahwa saksi bekerja di Bank BRI sejak tanggal 01 November 2018 dan jabatan saksi sebagai *Assitant Fraud Transaction Investigation Tim* pada Kantor Bank BRI Pusat yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi menyelesaikan *complain* permasalahan dari nasabah dan melakukan pemblokiran serta pemenuhan dan permintaan dari Instansi penegak hukum;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membuka rekening di Bank BRI no rek 020605000005505 atas nama INDAH HARINI sejak tanggal 26 Juni 2019 dibuka atas nama perorangan dan rekening tersebut aktif;
- Bahwa berdasarkan print out Mutasi rekening Bank BRI Nomor Rekening 020605000005505 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 04 November 2019 s.d tanggal 31 Desember 2021 berisikan mutasi transaksi keuangan berupa transaksi debit dan kredit, namun saksi hanya dapat menjelaskan berdasarkan sistem data pada Bank BRI Tbk yaitu sebagai berikut :
 - 1). Nasabah INDAH HARINI mendapat kredit atau uang masuk senilai GBP 1.714.842 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua poundsterling);

Halaman 40 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Pada tanggal 23 Desember 2019 INDAH HARINI menempatkan Deposito dari Bank BRI Nomor Rekening 020605000005505 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 20605000016409 atas nama INDAH HARINI senilai GBP 1.500.000 (satu juta lima ratus poundsterling);
- 3). Pada tanggal 23 Desember 2019 INDAH HARINI memindahbukuan dari Bank BRI Nomor Rekening 020605000005505 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank BRI Nomor Rek 020605000008503 atas nama INDAH HARINI senilai GBP 10.000 (sepuluh ribu poundsterling);
- Bahwa selain itu Terdakwa membuka rekening Bank BRI No.Rek 020605000008503 atas nama INDAH HARINI sejak tanggal 03 Desember 2019 yang dibuka atas nama perorangan dan berdasarkan print out Mutasi periode tanggal 03 Desember 2019 s.d tanggal 30 November 2021 terdapat transaksi mutasi keuangan berupa transaksi debit dan kredit, sebagai berikut :
 - 1). Pada tanggal 24 Februari 2020 INDAH HARINI memindahbukuan dana dari Bank BRI Nomor Rekening 020605000008503 atas nama INDAH HARINI ke Bank BRI Syariah No Rek 1047903102 atas nama INDAH HARINI senilai Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
 - 2). Pada tanggal 24 Februari 2020 INDAH HARINI memindahbukuan dana dari Bank BRI No. Rek. 020605000008503 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank BRI No. Rek. 0193 01031032502 atas nama INDAH HARINI senilai Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - 3). Pada tanggal 24 Februari 2020 INDAH HARINI memindahbukuan dana dari Bank BRI No. Rek. 020605000008503 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank BRI No. Rek. 0206 01004869567 atas nama INDAH HARINI senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 4). Pada tanggal 11 Juni 2020 INDAH HARINI memindahbukuan dana dari Bank BRI No. Rek. 020605000008503 atas nama INDAH HARINI kepada rekening Bank BNI No. Rek. 000 532 4849 atas nama RIMULIA SITEPU dengan keterangan berita pembayaran sewa rumah ke 2 (dua) INDAH HARINI binti SOEHARNO;
- Bahwa Terdakwa INDAH HARINI binti SOEHARNO membuka rekening Bank BRI No. Rek. 019301072685504 atas nama INDAH HARINI sejak tanggal 15 Oktober 2019 dibuka atas nama perorangan dan rekening tersebut aktif sampai dengan sekarang dan berdasarkan Printout Mutasi Rekening periode tanggal 15 Oktober 2019 s.d tanggal 20 Desember

Halaman 41 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 berisikan mutasi transaksi keuangan berupa debit dan kredit, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 08 November 2019 INDAH HARINI memasukkan bunga deposito dari rekening Bank BRI No.Rek 019301012867409 atas nama INDAH HARINI ke Bank BRI Nomor Rek. 019301072685504 atas nama INDAH HARINI senilai Rp.1.868.482,- (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);
- 2) Pada tanggal 08 Desember 2019 INDAH HARINI memasukkan bunga deposito dari rekening Bank BRI Nomor Rek 019301012867409 atas nama INDAH HARINI ke Bank BRI Nomor Rek. 019301072685504 atas nama INDAH HARINI senilai Rp.1.808.208,- (satu juta delapan ratus delapan ribu dua ratus delapan rupiah);
- 3) Pada tanggal 30 Desember 2019 INDAH HARINI memindahkan uang dari rekening nomor 193 01031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank BRI No.Rek 019301072685504 atas nama INDAH HARINI senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4) Pada tanggal 08 Januari 2020 INDAH HARINI memasukkan bunga deposito dari rekening Bank BRI Nomor Rekening 019301012867409 atas nama INDAH HARINI ke Bank BRI No. Rek. 019301072685504 atas nama INDAH HARINI senilai Rp.1.868.482,- (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);
- 5) Pada tanggal 08 Februari 2020 INDAH HARINI memasukkan bunga deposito dari rekening Bank BRI No. Rek. 019301012867409 atas nama INDAH HARINI ke Bank BRI Nomor Rek. 019301072685504 atas nama INDAH HARINI senilai Rp.1.868.482,- (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);
- 6) Pada tanggal 08 Maret 2020 INDAH HARINI memasukkan bunga deposito dari rekening Bank BRI Nomor Rekening 019301012867409 atas nama INDAH HARINI ke Bank BRI Nomor Rek. 019301072685504 atas nama INDAH HARINI senilai Rp.1.747.934,- (satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);
- 7) Pada tanggal 08 April 2020 INDAH HARINI memasukkan bunga deposito dari rekening Bank BRI Nomor Rekening 019301012867409 atas nama INDAH HARINI ke Bank BRI Nomor Rek.

Halaman 42 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019301072685504 atas nama INDAH HARINI senilai Rp.1.868.482,-
(satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);

8) Pada tanggal 08 Mei 2020 INDAH HARINI memasukkan bunga deposito dari rekening Bank BRI Nomor Rek 019301012867409 atas nama INDAH HARINI ke Bank BRI Nomor Rekening 019301072685504 atas nama INDAH HARINI senilai Rp.1.808.208,-
(satu juta delapan ratus delapan ribu dua ratus delapan rupiah);

9) Pada tanggal 08 Juni 2020 INDAH HARINI memasukkan bunga deposito dari rekening Bank BRI Nomor Rekening 019301012867409 atas nama INDAH HARINI ke Bank BRI Nomor Rek. 019301072685504 atas nama INDAH HARINI senilai Rp.1.868.482,-
(satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);

10) Pada tanggal 08 Juli 2020 INDAH HARINI memasukkan bunga deposito dari rekening Bank BRI Nomor Rekening 019301012867409 atas nama INDAH HARINI ke Bank BRI Nomor Rek. 019301072685504 atas nama INDAH HARINI senilai Rp.1.808.208,-
(satu juta delapan ratus delapan ribu dua ratus delapan rupiah);

11) Pada tanggal 08 Agustus 2020 INDAH HARINI memasukkan bunga deposito dari rekening Bank BRI Nomor Rekening 019301012867409 atas nama INDAH HARINI ke Bank BRI Nomor Rek. 019301072685504 atas nama INDAH HARINI senilai Rp.1.868.482,-
(satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);

12) Pada tanggal 08 September 2020 INDAH HARINI memasukkan bunga deposito dari rekening Bank BRI Nomor Rekening 019301012867409 atas nama INDAH HARINI ke Bank BRI No. Rek. 019301072685504 atas nama INDAH HARINI senilai Rp.1.868.482,-
(satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);

13) Pada tanggal 08 Oktober 2020 Sdri. INDAH HARINI memasukkan bunga deposito dari rekening Bank BRI Nomor Rek. 019301012867409 atas nama INDAH HARINI ke Bank BRI Nomor Rek. 019301072685504 atas nama INDAH HARINI senilai Rp.1.808.208,-
(satu juta delapan ratus delapan ribu dua ratus delapan rupiah);

Halaman 43 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa INDAH HARINI binti SOEHARNO membuka rekening Bank BRI No.Rek 020601004869567 atas nama INDAH HARINI sejak tanggal 24 Februari 2020 dibuka atas nama perorangan dan berdasarkan Print Out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rek 020601004869567 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 24 Februari 2020 s.d tanggal 20 Desember 2021 berisi mutasi transaksi keuangan berupa transaksi debit dan kredit, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 24 Februari 2020 INDAH HARINI mentransfer dari rekening Bank BRI No. Rek. 020605000008503 atas nama INDAH HARINI ke rekening Ban BRI No. Rek. 020601004869567 atas nama INDAH HARINI senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 2) Pada tanggal 15 Juni 2020 INDAH HARINI menyetorkan tunai dari Bank BRI Nomor Rekening 020601004869567 atas nama INDAH HARINI kepada rekening Bank BRI No. Rek. 020601004359300 atas nama PT QUADRAN SINERGI KOMUNIKASI ADHIPARIWARA senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 3) Pada tanggal 23 Desember 2020 INDAH HARINI mentransfer dari Bank BRI Nomor Rekening 020601004869567 atas nama INDAH HARINI ke Bank BCA No. Rek. 2181132941 atas nama INDAH HARINI senilai Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - 4) Pada tanggal 27 September 2021 INDAH HARINI mentransfer dari Bank BRI Nomor Rekening 020601004869567 atas nama INDAH HARINI kepada rekening Bank Mualamat No.Rek 3300013411 atas nama Mercusuar Amal Keluarga YYS senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuka rekening Bank BRI No. Rek. 019301031032502 atas nama INDAH HARINI sejak tanggal 24 September 2008 dibuka atas nama perorangan dan berdasarkan Print Out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rek. 019301031032502 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 01 Desember 2019 s.d tanggal 30 Desember 2021 berisi mutasi transaksi keuangan berupa transaksi debit dan kredit, sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 02 Maret 2020 INDAH HARINI melakukan setor tunai dari rekening Bank BRI No. Rek 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank BRI No. Rek. 020601004359300 atas nama Quadran Sinergi Komunikasi Adhipariwara senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Halaman 44 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada tanggal 02 Maret 2020 INDAH HARINI melakukan transfer dari Bank BRI Nomor Rek. 019301031032502 atas nama INDAH HARINI kerekening Bank MANDIRI No. Rek. 127 0009992288 atas nama YAYASAN RAHMATAN LILALAMIN senilai Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - 3) Pada tanggal 02 Maret 2020 INDAH HARINI melakukan transfer dari Bank BRI Nomor Rek. 019301031032502 atas nama INDAH HARINI kepada rekening Bank SYARIAH MANDIRI No. Rek. 146 006 9385 atas nama Yayasan Peradaban Islam Serang Banten senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 4) Pada tanggal 02 Maret 2020 INDAH HARINI melakukan transfer dari Bank BRI Nomor Rek. 019301031032502 atas nama INDAH HARINI kepada rekening Bank MUAMALAT KCP VETERAN No. Rek. 4080001105 atas nama HANAFI TASRA senilai Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
 - 5) Pada tanggal 02 Maret 2020 INDAH HARINI melakukan transfer dari Bank BRI Nomor Rek. 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank MANDIRI No. Rek. 1280004434236 atas nama H. MISBAH MUNIR senilai Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
 - 6) Pada tanggal 02 Maret 2020 INDAH HARINI melakukan transfer dari Bank BRI Nomor Rek. 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank MANDIRI No. Rek. 1360028121967 atas nama WISNUNTORO senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 7) Pada tanggal 02 Maret 2020 INDAH HARINI melakukan transfer dari Bank BRI Nomor Rek. 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank BCA Nomor Rek. 4501380878 atas nama FAIRUS SOFYAN senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Saksi : **I GUSTI BAGUS KUS DWI ADINATA :**
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa diajukan ke persidangan karena perkara menguasai dana hasil transfer yang bukan haknya atau penggelapan dan pencucian uang;
 - Bahwa saksi bekerja di Bank BRI sejak tanggal 25 April 2011 dengan jabatan *Manager Bagian Pengembangan IT Core Banking* dengan tugas melakukan analisa atau desain system aplikasi atau IT yang dibutuhkan oleh bagian Bisnis Bank BRI dan melakukan pengembangan system atau aplikasi yang dibutuhkan oleh Bisnis Bank BRI;

Halaman 45 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernah ada Nasabah dari Bank BRI Cabang Khusus yaitu INDAH HARINI binti SOEHARNO datang ke Bank BRI Kantor Cabang Khusus (BRI KCK) menanyakan perihal uang masuk ke rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 milik INDAH HARINI sebanyak 9 (sembilan) kali transaksi masuk dengan nominal sebesar 1.714.842 GBP (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua Poundsterling);
- Bahwa Bank BRI Cabang Khusus membuat Laporan pengaduan INDAH HARINI binti SOEHARNO sesuai *Trouble Ticket* 00002575 2980 kepada Divisi Service & Contact Center (Divisi SCC) tempat saksi bekerja;
- Bahwa setahu saksi, pada tanggal 06 Oktober 2020 Bank BRI KCK menerima Nota Dinas dari Divisi Centra Operation No.B.30.e-STO/RS0/10/2020 tanggal 06 Oktober 2020 terkait *Invalid Credit Account Currency* transaksi refund Mastercard Nomor Rekening 0206-05-000005-50-5 an. INDAH HARINI sebesar GBP 1.714.842;
- Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Divisi Centra Operation diketahui pada periode bulan November sampai Desember 2019, terdapat penerimaan dana dari Mastercard kepada Bank BRI sebanyak 9 (sembilan) kali pengkreditan total Rp.1.714.841,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) yang merupakan pengembalian pajak (*Tax Refund*) dari Mastercard atas pembelian nasabah Bank BRI atas nama Indah Harini di luar negeri;
- Bahwa setahu saksi, dana yang seharusnya diterima oleh Terdakwa adalah dalam bentuk konversi dari mata uang rupiah ke mata uang asing, dan bermasalah ketika dilakukan pengkreditan karena system tidak bisa bekerja otomatis, sehingga dana yang masuk ke rekening Nomor : 0206-05-000005-50-5 atas nama Indah Harini masuk dengan nominal yang sama namun currency / mata uang yang berbeda;
- Bahwa setahu saksi, pada tanggal 17 Maret 2020 terdapat laporan dari bagian *RSO Divisi STO* terkait masalah anomali pembukuan Refund transaksi Mastercard dengan hasil sebagai berikut :
 1. Anomali transaksi atau kondisi yang tidak seharusnya diduga terjadi pada Aplikasi Rekon Enterprise, untuk pembukuan refund transaksi Mastercard dengan rekening tujuan Valas. Pembukuan Refund transaksi Mastercard rekening tujuan IDR berjalan normal;
 2. Anomali transaksi yang dimaksudkan adalah tidak ada konversi kurs terhadap nominal yang dilakukan pembukuan. Jumlah nominal debit sama dengan nominal kredit namun dengan currency yang berbeda;

Halaman 46 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari laporan bagian RSO Divisi STO tersebut, diketahui pada periode bulan November sampai Desember 2019 terdapat penerimaan dana dari Mastercard kepada BRI sebanyak 9 (sembilan) kali pengkreditan total Rp1.714.842 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) yang merupakan pengembalian pajak (*Tax Refund*) dari Mastercard atas pembelanjaan nasabah BRI atas nama INDAH HARINI di luar negeri dengan rincian sebagai berikut :
 - 1). Tanggal 03 November 2019 sejumlah Rp.259.281,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);
 - 2). Tanggal 03 November 2019 sejumlah Rp.123.690,- (seratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
 - 3). Tanggal 20 November 2019 sejumlah Rp.240.664,- (dua ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
 - 4). Tanggal 20 November 2019 sejumlah Rp.132.782,- (seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);
 - 5). Tanggal 20 November 2019 sejumlah Rp.306.263,- (tiga ratus enam ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);
 - 6). Tanggal 01 Desember 2019 sejumlah Rp.263.735,- (dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);
 - 7). Tanggal 01 Desember 2019 sejumlah Rp.50.048,- (lima puluh ribu empat puluh delapan rupiah);
 - 8). Tanggal 01 Desember 2019 sejumlah Rp.191.993,- (seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - 9). Tanggal 01 Desember 2019 sejumlah Rp.146.386,- (seratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa dengan menggunakan Kurs Rupiah ke GBP pertanggal dilakukannya pengkreditan transaksi, maka nominal yang seharusnya diterima oleh INDAH HARINI binti SOEHARNO sebesar GBP 93,03. Sehingga terdapat kelebihan pengkreditan dana yang masuk ke rekening Indah Harini sebesar GBP 1.714.748,97;
- Bahwa saksi tidak tahu tindak lanjut yang dilakukan Bank BRI kepada INDAH HARINI binti SOEHARNO dikarenakan terhadap permasalahan tersebut sudah menjadi kewenangan Unit Kerja untuk menindaklanjuti;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh BANK BRI adalah sebesar 1.714.748,97 GBP yang sampai saat ini belum dikembalikan kepada BRI oleh INDAH HARINI binti SOEHARNO;
- Bahwa setahu saksi pernah dilakukan pertemuan dengan pihak INDAH HARINI binti SOEHARNO sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi tidak ada itikad

Halaman 47 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik INDAH HARINI binti SOEHARNO mengembalikan dana kepada BRI, maka pada tanggal 01 Desember 2020 BRI Kantor Cabang Khusus (BRI KCK) mengirimkan Surat Somasi kepada INDAH HARINI binti SOEHARNO terkait pengembalian 1.714.842 GBP (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua Poundsterling);

- Bahwa setahu saksi, selain *Trouble Ticket* 00002575 2980, tidak ada lagi *Trouble Ticket* yang lain terkait dengan transaksi uang masuk ke rekening Britama Valas Nomor 0206-05-000005-50-5 milik Indah Harini;
- Bahwa setelah Divisi SCC menjawab *Trouble Ticket* 00002575 2980 tersebut kepada Bank BRI KCK berdasarkan Riwayat yang tercatat di sistem, atas *Trouble Ticket* 00002575 2980 tersebut telah di closed pertanggal 06 Desember 2019 oleh BRI KCK melalui User atas nama ISABEL LARASATI;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Bank BRI KCK melalui User atas nama ISABEL LARASATI melakukan closed atas *Trouble Ticket* 00002575 2980 tersebut;
- Bahwa setahu saksi jangka waktu penanganan kompalin nasabah mengacu kepada Peraturan OJK Nomor : 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 16 yang mengatur :
 - 1). Bank wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung;
 - 2). Dalam hal terdapat kondisi tertentu, PUJK dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir;

4. Saksi : **RELFIN** :

- Bahwa saksi bekerja di PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk mulai dari tanggal 1 Oktober 2014 sampai sekarang dengan jabatan saksi sebagai *Funding Officer* dan tugasnya memasarkan produk-produk simpanan Bank BRI berupa Tabungan, Giro, Deposito kepada nasabah dan mencari dana untuk ditempatkan di produk simpanan-simpanan BRI;
- Bahwa saksi keal dengan Terdakwa, karena Terdakwa sebagai nasabah di Bank BRI Kantor Cabang Khusus;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan ini, ketika saksi diminta oleh Manajemen Bank BRI KCK untuk menghubungi INDAH HARINI binti SOEHARNO perihal terdapat dana masuk ke rekening Britama Valas atas nama INDAH HARINI dengan nominal yang tidak seharusnya dari

Halaman 48 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



yang seharusnya terkredit sejumlah Rp1.714.842,- menjadi GBP 1.714.842;

- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Terdakwa INDAH HARINI binti SOEHARNO tidak mengembalikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali INDAH HARINI binti SOEHARNO konfirmasi kepada BRI Kantor Cabang Khusus yang dilayani Staf Bank BRI Kantor Cabang Khusus yaitu ISABEL LARASATI sebagai Staf *Customer Service* Bank BRI Kantor Cabang Khusus;
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020 saksi menghubungi INDAH HARINI binti SOEHARNO agar datang ke Bank BRI Kantor Cabang Khusus terkait ada dana masuk ke rekening Britama Valas atas nama INDAH HARINI dengan nominal yang tidak seharusnya;
- Bahwa pada saat itu INDAH HARINI binti SOEHARNO bersama suaminya datang ke Bank BRI Kantor Cabang Khusus untuk diminta mengembalikan dana milik BRI Kantor Pusat dengan membuat surat pernyataan, namun saat itu INDAH HARINI binti SOEHARNO menolak dengan alasan sudah beberapa kali melakukan konfirmasi ke Bank BRI Kantor Cabang Khusus namun tidak ada jawaban;
- Bahwa saksi tahu Nota Dinas PT BRI (Persero) Tbk Nomor : B.30.e-STO/RSO/10/2020 tanggal 06 Oktober 2020 tersebut merupakan dokumen pemberitahuan blokir atas rekening Britama Valas atas nama INDAH HARINI sebesar GBP 1.714.842 kepada Bank BRI Kantor Cabang Khusus;

5. Saksi : **ISABEL LARASATI** :

- Bahwa saksi bekerja di Bank BRI Cabang Khusus Sudirman Jakarta sejak tanggal 01 Januari 2019 jabatan saksi *Customer Service*. Dengan tugas melakukan pelayanan dan sejak 31 Desember 2019 sudah tidak bekerja lagi di Bank BRI Cabang Khusus tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal Desember 2019 dalam rangka konfirmasi adanya dana masuk ke rekening Valas atas nama Terdakwa periode Desember 2019, dan saat itu Terdakwa tidak tahu sumber pengirim dana masuk tersebut;
- Bahwa kemudian saksi membuat Laporan ke Bank BRI Kantor Pusat melalui melalui Aplikasi Pencatatan Pengaduan BRI (*Trouble Ticket*) menanyakan perihal sumber dana yang masuk ke rekening Valas atas nama INDAH HARINI dan terkait dana masuk tersebut tidak tercantum pada rekening koran Valas INDAH HARINI binti SOEHARNO, kemudian saksi memberikan nomor pengaduan kepada INDAH HARINI binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEHARNO dan meminta INDAH HARINI binti SOEHARNO datang kembali;

- Bahwa seingat saksi, Terdakwa beberapa kali datang kembali menanyakan perkembangan laporannya, tetapi belum ada jawaban dari BRI atas Laporan *Trouble Ticket*;
- Bahwa beberapa hari kemudian INDAH HARINI binti SOEHARNO datang kembali dikarenakan ada lagi transaksi dana masuk dan menanyakan lagi follow-up dari *Trouble Ticket* INDAH HARINI binti SOEHARNO;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 INDAH HARINI binti SOEHARNO datang kembali karena ada transaksi yang masuk lagi dan bertanya trouble ticket dan jawaban dari pihak BRI tidak ada claim, sehingga saksi menyampaikan kepada INDAH HARINI memang uang masuk ke rekening INDAH HARINI binti SOEHARNO;
- Bahwa oleh karena belum ada jawaban dan jawabannya No Claim, pada tanggal 23 Desember 2019 saksi terakhir bertemu dengan INDAH HARINI binti SOEHARNO, Terdakwa meminta saksi untuk membukakan Rekening Deposito Valas dari dana di Rekening Valas tersebut dan setelah itu saksi tidak tahu lagi perkembangannya;
- Bahwa saksi tidak tahu detail terkait tindak pidana menguasai dana hasil transfer atau penggelapan dan tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Bank BRI KCK, karena saksi sejak tanggal 31 Desember 2019 sudah tidak bekerja lagi di Bank BRI Cabang Khusus Sudirman Jakarta;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Supervisor, dan supervisor masih ragu, saksi diarahkan untuk menelpon LCC di Kantor Bank BRI Pusat;
- Bahwa didalam membuat trouble ticket tersebut membutuhkan waktu lama dikarenakan membutuhkan code dan memang saksi tidak tahu dana ini masuk dari mana.;
- Bahwa setahu saksi, kalau prosesnya secara ketentuan tidak akan lebih dari 14 hari;

6. Saksi : **EKA MUSTIKAWATI :**

- Bahwa saksi bekerja di PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk KC Jakarta Abdul Muis sebagai Branch Operasional Service Manager dari bulan Agustus 2019 sampai tanggal 01 Februari 2021, dan sampai sekarang saksi bekerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. KC Jakarta Abdul Muis;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi melakukan supervise transaksi-transaksi operasional yang ada di Customer Service, Teller, Back Office;

Halaman 50 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, Terdakwa INDAH HARINI binti SOEHARNO ada membuka rekening Bank BSI nomor rekekening 1047903102 sejak tanggal 05 Februari 2020 yang dibuka atas nama perorangan atas nama INDAH HARINI dengan nilai Rp. 1.774.210. (satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan print out Mutasi Rekening Bank BSI Nomor Rekening 1047903102 atas nama INDAH HARINI periode bulan Februari 2020 sampai bulan Juli 2021 terdapat transaksi debit dan kredit, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) tanggal 24 Februari 2020 terdapat transaksi kredit /uang masuk sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) ke rekening nomor 1047903102;
 - 2) Pada tanggal 27 Feruari 2020 INDAH HARINI membuka Deposito Nomor MM2005800081 sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);
 - 3) Pada tanggal 27 Februari 2020 INDAH HARINI transfer ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 020601004869567 atas nama INDAH HARINI senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
 - 4) Pada tanggal 27 Maret 2020 masuk uang (kredit) bagi hasil / bonus sebesar Rp.71.142.412,- (tujuh puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus dua belas rupiah);
 - 5) Pada tanggal 27 April 2020 masuk uang (kredit) bagi hasil atau bonus sebesar Rp.75.342.663,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
 - 6) Pada tanggal 27 Mei 2020 masuk uang (kredit) bagi hasil atau bonus sebesar Rp.72.343.844,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
 - 7) Pada tanggal 27 Juni 2020 masuk uang (kredit) bagi hasil atau bonus sebesar Rp.44.189.014,- (empat puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat belas rupiah);
 - 8) Pada tanggal 29 Juni 2020 INDAH HARINI mencairkan Deposito Nomor MM2005800081 sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);
 - 9) Pada tanggal 29 Juni 2020 INDAH HARINI membuka Deposito nomor Deposito MM2018100100 sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah);
 - 10) Pada tanggal 29 Juni 2020 INDAH HARINI melakukan transfer ke Rekening Bank BRI Cabang KCK Nomor Rekening 0206

Halaman 51 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01004359300 atas nama PT QUADRAN SINERGI KOMUNIKASI ADHIPARIWARA senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

11) Pada tanggal 29 Juli 2020 masuk uang (kredit) bagi hasil atau bonus sebesar Rp.58.681.479,- (lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

12) Pada tanggal 29 Agustus 2020 masuk uang (kredit) bagi hasil atau bonus sebesar Rp.60.677.028,- (enam puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah);-

13) Pada tanggal 31 Agustus 2020 INDAH HARINI melakukan pencairan Deposito nomor Deposito MM2018100100 sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah);

14) Pada tanggal 31 Agustus 2020 INDAH HARINI membuka Deposito nomor MM2024400135 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

15) Tanggal 30 September 2020 masuk uang (kredit) bagi hasil/bonus sebesar Rp.45.411.615,- (empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu enam ratus lima belas rupiah);

16) Pada tanggal 31 Oktober 2020 masuk uang (kredit) bagi hasil / bonus sebesar Rp.46.908.221,- (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);

17) Pada tanggal 30 November 2020 INDAH HARINI mencairkan Deposito nomor MM2024400135 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

18) Pada tanggal 30 November 2020 INDAH HARINI mentransfer uang nya ke rekening Bank Muamalat Cabang Mayestik Jakarta Selatan Nomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) dan senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah), sehingga total yang masuk ke rekening Bank Muamalat Cabang Mayestik Jakarta Selatan Nomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI total sebesar Rp.11.500.000.000,- (sebelas miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi membenar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

7. Saksi : **RANI SAFITRI :**

- Bahwa saksi bekerja di Bank Muamalat sejak tanggal 16 Januari 2012 sampai sekarang dengan jabatan sebagai *Relationship Manager Founding* beralamat di Jl. Melawai Raya No.72 Jakarta Selatan;

Halaman 52 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu mencari nasabah tabungan *Deposito* dan *Maintenant Customer*;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa INDAH HARINI binti SOEHARNO ada membuka rekening di Bank Muamalat No.Rek 3750003313 atas nama INDAH HARINI sejak tanggal 20 November 2020;
- Bahwa berdasarkan Print Out Mutasi Rekening Bank Muamalat Nomor Rek 3750003313 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 20 November 2020 s.d tanggal 31 Desember 2021 berisikan mutasi transaksi debit dan kredit, yaitu :
 - 1) Tanggal 30 November 2020 INDAH HARINI pemindahbukuan dari rekening Bank BRI Syariah No.Rek 1047903102 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank Muamalat Nomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI senilai Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah);
 - 2) Tanggal 30 November 2020 INDAH HARINI pemindahbukuan dari rekening Bank BRI Syariah Nomor Rek 1047903102 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank Muamalat Nomor Rek 3750003313 atas nama INDAH HARINI senilai Rp.3.500.000.000,- (Tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - 3) Tanggal 02 Desember 2020 INDAH HARINI transaksi tarik tunai sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah);
 - 4) Tanggal 02 Desember 2020 INDAH HARINI memindahbukuan senilai Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - 5) Tanggal 02 Desember 2020 INDAH HARINI memindahbukuan dana Lawyer Fee senilai Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);
 - 6) Tanggal 15 November 2021 INDAH HARINI binti SOEHARNO memindahbukuan dana dari Bank Muamalat Nomor Rek 3750003313 atas nama INDAH HARINI kerekening 37550609609 INDAH HARINI binti SOEHARNO senilai Rp.17.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah);
 - 7) Tanggal 24 November 2021 INDAH HARINI binti SOEHARNO menerima transfer dari rekening 3750216216 atas nama RISDIANTO JOKO PRAYITNO ke rekening Bank Muamalat Nomor Rek 3750003313 atas nama INDAH HARINI senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 53 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli : **Dr. DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG, SH.MH. :**

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam kaitannya dengan transaksi keuangan di lingkungan keuangan publik baik di Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Bank Indonesia, Badan Publik dan Privat lainnya.;
- Bahwa Ahli menerangkan transaksi dalam keuangan publik merupakan bentuk pengalihan hak dan kewajiban yang memenuhi syarat hubungan hukum yang sah, sesuai prosedur dan pelaksanaan pengalihan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 transaksi diatur sebagai “seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih”. Dengan demikian hubungan hukum yang tercipta antara para pihak dalam transaksi harus memenuhi syarat hukum tadi dan tidak dapat hubungan hukum tersebut dilakukan secara melawan hukum yang terjadi akibat tipuan (bedrog) dan paksaan atau ancaman (dwang);
- Bahwa Ahli menerangkan terkait seseorang atau badan hukum perdata dengan sengaja dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang ternyata diperoleh dari suatu transaksi yang tidak memenuhi syarat hubungan hukum yang sah merupakan perbuatan melawan hukum pidana, apalagi jika pengakuan terhadap dana hasil transfer tidak memiliki alas hukum dan alas fakta sesuai prosedur dan pengalihannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, pembayaran atau penyelesaian pembayaran yang telah memenuhi persyaratan final jika telah berpindah dari satu Penyelenggara ke Penyelenggara lain bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh Penyelenggara Pengirim, kecuali terdapat permintaan pembatalan dari Penyelenggara Pengirim dengan mekanisme pembatalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dengan demikian, dalam hal terjadi pembatalan pengiriman dari Penyelenggara, Penerima yang tidak sah memahami konsekuensinya sebagai pengiriman yang batal dan harus dikembalikan.;
- Bahwa Ahli menerangkan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 mengatur dalam hal terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan dana transfer, penyelenggara pengirim harus segera memperbaiki kekeliruan tersebut dengan melakukan pembatalan atau perubahan.

Halaman 54 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harus segera dihitung secara kasuistis sejak ditemukan adanya kekeliruan sesuai dengan mekanisme dan prosedur di Bank itu sendiri. Hal ini disebabkan Penyelenggara khususnya Bank tersebut harus mempunyai data valid untuk membuktikan adanya kesalahan by sistem dalam Transfer Dana;

- Bahwa Ahli menerangkan Bank masih memiliki hak hukum karena ketentuan Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/23/PBI/2012 menyatakan : "...setelah diketahui terjadinya kekeliruan tersebut" artinya secara kasuistis pengetahuan tersebut didasarkan pada pemeriksaan yang memadai itu berupa alas hukum dan alas faktanya mengenai telah terbukti menyakinkan adanya kesalahan by sistem. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 bersifat harus segera sejak ditemukan kekeliruan, sehingga upaya penanganan dan pemeriksaan dokumen alas fakta harus memadai serta sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan Bank penyelenggara, sehingga seketika setelah ditemukan alas hukum dan alas fakta memadai langsung dilakukan upaya verifikasi dan konfirmasi. Adanya verifikasi dengan memanggil Penerima yang tidak sah merupakan bentuk prosedur yang tepat guna memperoleh alas fakta yang memadai dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- Bahwa Ahli berpendapat dana sangat jelas harus dikembalikan karena Penerima tidak mampu membuktikan hak hukum kepemilikan dan penguasaan uang tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga setelah mengetahui adanya kesalahan by sistem atas pengiriman dana transfer yang telah dibuktikan secara sah, valid, otentik dan terverifikasi dalam bukti kepemilikan uang Bank Penyelenggara;
- Bahwa Ahli berpendapat pihak Bank atau Bank lain sah dan mempunyai hak hukum untuk memberitahukan adanya kekeliruan karena berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011, Penyelenggara Pengirim mempunyai keharusan segera memperbaiki kekeliruan dengan melakukan pembatalan atau perubahan, prosesnya tentu dengan mekanisme yang diatur dalam standar operasional prosedur Bank pengirim;
- Bahwa Ahli berpendapat terhadap pelaku atau subyek orang yang tidak mempunyai hak hukum sepanjang telah dibuktikan oleh Bank Pengirim dana transfer yang diterima nasabah yang bukan haknya tersebut merupakan dana yang tidak berhak diterima nasabah dengan dokumen yang andal, relevan dan valid, serta dibuktikan adanya kekeliruan

Halaman 55 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



pengiriman, sehingga mengharuskan Bank pengirim melakukan pembatalan dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011;

- Bahwa Ahli berpendapat perbuatan pelaku atau orang itu telah terpenuhi jika telah sengaja menguasai dan mengakui dana sebagai miliknya, padahal Bank pengirim telah menyampaikan adanya kekeliruan by sistem berdasarkan alas hukum dan alas fakta yang relevan, andal dan valid, sehingga Bank pengirim berhak secara hukum melakukan pembatalan atau perubahan yang ternyata tidak ada itikad baik mengembalikannya. Selain itu tidak dimilikinya bukti kepemilikan yang menyatakan sah secara hukum atas dana transfer sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Ahli : **Dr. YUNUS HUSEIN, SH. LLM. :**

- Bahwa Ahli berpendapat terkait pasal 85 UU No. 3 tahun 2011 Tentang Transfer Dana itu mengatur perbuatan yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya merupakan dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya. Yang di jabarkan unsur pasal 85 UU No.3 Tahun 2011 :
 - ✓ “dengan sengaja”, menurut Memorie van Toelichting Wet Book van Strafrecht dengan sengaja sama dengan *willen and weten* dikehendaki dan diketahui. Mengutip pendapat Prof Satochid ‘yang dimaksud dengan *willen en weten* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen* serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu;
 - ✓ “menguasai” (bezit) artinya di bawah kendalinya, tetapi tidak memiliki;
 - ✓ “mengakui sebagai miliknya”, maksudnya mengklaim sebagai kepunyaannya atau sebagai pemilik dan bertindak terhadap barang atau dana secara mutlak;
 - ✓ “yang diketahui atau patut diduga” yang dia ketahui dengan sengaja atau yang patut diduganya;
 - ✓ “bukan haknya”, yaitu bukan miliknya atau tidak ada alas hak untuk memilikinya;
- Bahwa Ahli berpendapat terkait pasal 372 KUHPidana yaitu barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Dapat di jabarkan yaitu :
 - ✓ “dengan sengaja”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ “melawan hukum”, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hak orang lain;
- ✓ “barang yang seluruhnya atau sebagai milik orang lain”;
- ✓ “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan””, menguasai barang itu karena perbuatan hukum yang sah;
- Bahwa Ahli berpendapat mengenai pasal 3, 4 dan 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang berbunyi ‘*Pasal 3, Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang*’, ‘*pasal 4, Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang*’, ‘*pasal 5 ayat (1), setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)*’;
- Bahwa Ahli berpendapat sebagaimana pasal yang di sangkakan yaitu seseorang yang sengaja menguasai dana atau uang hasil pentransferan yang tidak di ketahui atau bukan haknya orang itu namun tetap di kuasai dan telah di digunakan untuk kepentingan lainnya walaupun secara prosedur sudah dilakukan tetapi secara sadar di ketahui itu merupakan bukan milik atau haknya maka perbuatan pidana secara sengaja telah terpenuhi oleh orang atau pelaku tersebut;
- Bahwa Ahli berpendapat walaupun secara prosedural sudah di lakukan namun tetap saja pihak yang mengeluarkan dana nya itu merasa tidak melakukan pentransferan atau transaksi maka jelas si pelaku atau orang itu tidak mempunyai hak dan harus mengembalikan dana atau uang yang bukan miliknya tersebut telah memenuhi sebagaimana pasal 85 UU RI No. 03 tahun 2011 tentang Transfer Dana atau pasal 372 KUHP dan

Halaman 57 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan seorang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

AHLI : Dr. H. ABDUL CHAIR RAMADHAN, SH.MH. :

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli berpendapat terkait pasal 85 UU Transfer Dana terkait unsur subjektif maupun objektif itu adalah rumusan pasal terkait frasa dengan sengaja itu unsur subjektif;
- Bahwa Ahli berpendapat terkait pasal 85 UU No. 3 tahun 2011 Tentang Transfer Dana itu terdapat unsur **"dengan sengaja"**, dengan sengaja sama dengan willen and weten dikehendaki dan diketahui. Maka seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat perbuatan itu; **"menguasai"** (bezit) artinya di bawah kendalinya, tetapi tidak memiliki; **"mengakui sebagai miliknya"**, maksudnya mengklaim sebagai kepunyaannya atau sebagai pemilik; **"yang diketahui atau patut diduga"** yang diketahui dengan sengaja atau yang patut diduganya; **"bukan haknya"**, yaitu bukan miliknya atau tidak ada alas hak untuk memilikinya;
- Bahwa Ahli berpendapat terkait pasal 372 KUHPidana yaitu terdapat unsur **"dengan sengaja"**, **"melawan hukum"**, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hak orang lain, **"barang yang seluruhnya atau sebagai milik orang lain"**, **"ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, menguasai barang itu karena perbuatan hukum yang sah;
- Bahwa Ahli berpendapat sebagaimana pasal yang di sangkakan yaitu orang yang sengaja menguasai dana hasil pentransferan yang tidak di ketahui atau bukan haknya orang itu namun tetap di kuasai dan telah di pergunakan untuk kepentingan lainnya walaupun secara prosedur sudah dilakukan tetapi secara sadar di ketahui itu merupakan bukan milik atau haknya maka perbuatan pidana secara sengaja telah terpenuhi oleh orang atau pelaku tersebut;
- Bahwa Ahli berpendapat terkait proparte Dolus maupun proparte Culpa, **sedangkan Culpa yang paling mendekati dengan kesengajaan itu adalah Culpa Lata yang identik dengan "mengetahui" yang merupakan sinonim dari dolus atau kesengajaan; "Patut dapat menduga" yang merupakan sinonim dari culpa lata yang disadari;**

Halaman 58 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat Dolus Eventualis itu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk mencapai maksud tertentu sedangkan dalam pada itu ia dapat membayangkan bahwa apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan yang dimaksudkan itu mungkin akan timbul akibat lain yang bukan menjadi tujuannya dan yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh peraturan perundang - undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 03 September 2019 berangkat ke *Scotlandia* mengantar anak kuliah dan selama di *Scotlandia* Terdakwa berbelanja untuk keperluan anak di Negara *Scotlandia*;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 September 2020 kembali ke Indonesia, namun pada saat Terdakwa kembali ke Indonesia Terdakwa mendapatkan beberapa Kupon dari *Merchant* tempat Terdakwa berbelanja di *Scotlandia*;
- Bahwa dalam setiap Amplop yang Terdakwa terima dari *Merchant*, ada 2 (dua) Form yang harus diisi yaitu 1 (satu) Form untuk *Tax Refund* dan 1 (satu) berbentuk seperti kupon undian dan data yang harus diisi yaitu Nama Nomor Paspor, Alamat, Nama Bank & nomer rekening dan waktu itu Terdakwa memasukan Nomor Rekening BRI 0206 05 000005 50 5 atas nama INDAH HARINI;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2019 Terdakwa melihat melalui *M-Banking* ada transaksi kredit atau transaksi transfer sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - 1) 132.782 GBP (seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua poundsterling);
 - 2) 240.664 GBP (dua ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh empat Poundsterling);
 - 3) 306.263 GBP (tiga ratus enam ribu dua ratus enam puluh tiga Poundsterling);
- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2019 Terdakwa transaksi di BRI Radio Dalam sekalian minta print out rekening nomor 0206 05 000005 50 5 atas nama INDAH HARINI kepada *Customer Service* dan diketahui ada 3 (tiga) transaksi dengan keterangan *Invalid Credit Account Currency*;
- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2019 Terdakwa datang ke BRI KCK menanyakan apa arti "*Invalid Credit Account Currency*" kepada *Customer Service* bernama Isabel;
- Bahwa waktu itu *Customer Service* ISABEL melakukan konfirmasi kepada pihak lain melalui Handphone tetapi karena tidak ada jawaban dia membuat

Halaman 59 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan kepada Divisi Layanan tersebut Terdakwa diberikan Nomor Laporan *Trouble Ticket*nya sebagai Bukti Pelaporan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi dari *Customer Service* bernama ISABEL LARASATI bahwa trouble ticketnya "CLEAR" atau tidak ada masalah;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 Terdakwa mendapatkan Notifikasi kembali transaksi kredit atau transaksi transfer sebanyak 4 (empat) kali sebagai berikut :
 - 1) 50.048 GBP (lima puluh ribu empat puluh delapan Pounsterling);
 - 2) 191.993 GBP (seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga Poundsterling);
 - 3) 263.735 GBP (dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima Poundsterling);
 - 4) 146.386 GBP (seratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam Poundsterling);
- Bahwa setelah mendapatkan transaksi kredit atau transaksi transfer tersebut pada tanggal 10 Desember 2019 Terdakwa kembali ke Bank BRI KCK dan diterima oleh ISABEL menanyakan 4 (empat) transaksi yang masuk ke rekening Valas milik Terdakwa;
- Bahwa *Customer Service* bernama ISABEL mengecek ke komputernya dan menginformasikan tidak ada note apa-apa dan atau tidak ada tidak ada Claim;
- Bahwa menurut *Customer Service* bernama ISABEL LARASATI menjelaskan memang benar itu ada transaksi uang masuk ke rekening No. Rek BRI. 0206 05 000005 50 5 atas nama INDAH HARINI;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2019 Terdakwa mendapatkan Notifikasi kembali transaksi kredit atau Transaksi transfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - 1) 123.690 GBP (seratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh Poundsterling);-
 - 2) 259.281 GBP (dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu Poundsterling);
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 Terdakwa datang lagi ke BRI KCK. Di Print Out ada 2 (dua) transaksi dengan note yang sama. Terdakwa tanya kembali pada *Customer Service* (ISABEL) tentang hal tersebut jawabannya "tidak ada apa-apa ibu, ini memang uang masuk ke rekening Ibu";
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 setelah kembali konfirmasi dinyatakan "CLEAR" atau tidak ada masalah dan pada saat itu Terdakwa meyakini uang yang masuk tersebut berasal dari kupon undian;

Halaman 60 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 Terdakwa memindahkan sebagian uang (lupa nilai saldonya) ke rekening Bank BRI Syariah atas nama INDAH HARINI untuk didepositokan dan tidak ada masalah;
- Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2020 ketika terjadi wabah pandemic Virus Covid 19 Terdakwa menyumbangkan dana untuk penanganan pandemic Covid 19, nilainya Terdakwa lupa;
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2020 Terdakwa mendapatkan telfon dari RELFIN (AO BANK BRI KCK) menerangkan ada kesalahan transfer yang terjadi di rekening nomor 0206 05 000005 50 5 atas nama INDAH HARINI. Kemudian meminta Terdakwa datang ke Bank BRI KCK;
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2020 Terdakwa datang ke Bank BRI KCK menjelaskan bahwa 1.714.842 GBP (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua Poundsterling) tersebut adalah kesalahan system pada Bank BRI yang seharusnya uang yang ditransfer dalam bentuk IDR / Rupiah, namun dikarenakan kesalahan system maka uang yang ditransfer dalam bentuk GBP (poundsterling);
- Bahwa Terdakwa diberi 2 (dua) lembar kertas kosong untuk menulis pernyataan akan mengembalikan seluruh uang tersebut kepada Bank BRI dan Terdakwa menolak menandatangani pernyataan sebelum dijelaskan bukti dan surat resmi;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa kembali ke Bank BRI KCK bersama-sama Suami yang bernama RISDIANTO dan kuasa hukum HENRY KUSUMA, S.H. didalam pertemuan tersebut pihak Bank BRI meminta pengembalian uang *Tax Refund* (pengembalian pajak), dalam pertemuan tersebut secara akan memberikan bukti, penjelasan dan memberikan surat resmi serta permintaan dari pihak BRI secara penuh (keseluruhan) dan atau diangsur;
- Bahwa Terdakwa ditelfon oleh RECKY (Kepala kantor Bank KCK) diundang hadir pada meeting bersama di Bank BRI KCK tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa pada meeting tersebut Terdakwa diberitahu telah terjadi kesalahan system Bank BRI yang seharusnya uang yang ditransfer dalam bentuk IDR / Rupiah, namun dikarenakan kesalahan system maka uang yang ditransfer menjasi dalam bentuk GBP (poundsterling);
- Bahwa dari rapat tersebut tidak ditemukan titik temu karena Bank BRI belum bisa memberikan bukti-bukti yang Terdakwa minta;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020 Terdakwa berkirim Surat kepada Bank BRI melalui Kuasa Hukum sebagai tanggapan terhadap rapat tanggal 21 Oktober 2020 tersebut;

Halaman 61 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 November 2020 Terdakwa hadir dalam Zoom Meeting dan dalam meeting tersebut membahas pihak Bank BRI belum bisa memberikan mengenai janji pihak Bank BRI yaitu bukti, penjelasan, memberikan surat resmi dan permintaan pengembalian dari pihak BRI secara penuh (keseluruhan) dan atau diangsur;
- Bahwa dari permintaan tersebut pada tanggal 24 November 2020 Terdakwa mengirimkan surat kepada Bank BRI untuk menindaklanjuti permintaan Terdakwa kepada Eka Ahmad Djatnika selaku Wakil Pimpinan Cabang Khusus (Wapincasus) Bank BRI KCK terkait hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta bukti kesalahan serta surat resmi, bukti-bukti penjelasan kesalahan transfer dan penawaran penyelesaian dari BRI, namun surat resmi dari Bank BRI KCK tidak diberikan;
- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2020 Terdakwa menerima Surat Somasi dari Bank BRI terkait dengan pengembalian 1.714.842 GBP (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua Poundsterling) dan apabila tidak mengembalikan dana 1.714.842 GBP (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua Poundsterling) akan menempuh jalur hukum;
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2020 melalui kuasa hukum Terdakwa yang bernama HENRI KUSUMA, S.H. mengirimkan Surat balasan Somasi yang isinya mengklarifikasi atau menanyakan Surat Somasi dari Bank BRI yang sebelumnya dikirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan konfirmasi kepada Bank BRI KCK sebesar 1.714.842 GBP (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua Poundsterling) tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali transaksi tersebut Terdakwa menanyakan "INVALID CREDIT ACCOUNT CURRENCY" kepada Pihak Bank BRI KCK tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonfirmasi dan sudah mendapat konfirmasi dari pihak Bank BRI bahwa dana yang masuk benar dana tersebut milik Terdakwa dan sudah bertransaksi selama 11 (sebelas) bulan tanpa ada masalah;
- Bahwa menurut Terdakwa uang tersebut adalah uang milik Terdakwa yang diperoleh dari kupon undian dari merchant pada saat Terdakwa berada di *Scotlandia*;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan kredit (transfer) kepada rekening BRITAMA VALAS No. Rek. 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI uang sebesar 1.714.842 GBP (satu juta tujuh ratus empat

Halaman 62 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu delapan ratus empat puluh dua Poundsterling), sehingga Terdakwa melakukan konfirmasi kepada Bank BRI KCK;

- Bahwa uang yang masuk ke rekening Terdakwa sudah dipergunakan dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ untuk Amal Sosial (Dana Social) kepada beberapa pihak dan Yayasan untuk membantu penanganan Pandemi Covid 19;
- ✓ untuk modal usaha Terdakwa sebagai berikut : Usaha Kuliner Restoran Laweyan yang Terdakwa bangun pada tahun 2020 di Solo Jawa Tengah dan di Jakarta, Golf Apparel Custom Desain di Jakarta, Membayar Hutang seperti membayar pajak perusahaan dan pajak pribadi, serta untuk membayar hutang kepada Supplier, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Sisanya masih ada disimpan di rekening BRITAMA VALAS Nomor 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI;

- Bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang sudah diperlihatkan dalam persidangan, yaitu :

1. Nota Dinas PT BRI (Persero) Tbk Nomor : B.30.e-STO/RSO/10/2020 tanggal 06 Oktober 2020;
2. 1 (satu) bendel Detail Refund Bank BRI Nomor Kartu 5326598900371625 yang sudah dileges BRI;
3. 1 (satu) lembar Surat Somasi Pengembalian Dana BRI Nomor : B-196/KCK/HC-LUM/12/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang sudah dilegalisasi Bank BRI;
4. 1 (satu) bendel Detail Transaksi Report Date PT Mastercard Indonesia tanggal 10 Oktober 2021;
5. 1 (satu) lembar foto warna hitam putih Pertemuan INDAH HARINI binti SOEHARNO dan Suami INDAH HARINI binti SOEHARNO bersama pihak Bank BRI KCK yaitu RELFIN dan SANDI RAMADHAN yang sudah dilegalisasi Bank BRI;
6. 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Bank BRI Kantor Cabang Khusus tertanggal 12 Oktober 2020 yang sudah dilegalisasi Bank BRI;
7. 1 (satu) lembar Surat Notulen Rapat No : B/185A/KCK/HC-LUM/11/2020 tanggal 12 November 2020;
8. 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 020605000005505 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 04 November 2019 sampai tanggal 31 Desember 2021;

Halaman 63 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 020605000008503 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 03 Desember 2019 sampai tanggal 30 November 2021;
10. 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 24 Februari 2020 senilai Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
11. 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 11 Juni 2020 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
12. 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 019301072685504 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 15 Oktober 2019 sampai tanggal 20 Desember 2021;
13. 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 020601004869567 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 24 Februari 2020 sampai tanggal 20 Desember 2021;
14. 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 15 Juni 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 020601004869567 atas nama INDAH HARINI ke Rekening Bank BRI Nomor Rekening 020601004359300 atas nama PT Quadran Sinergi Komunikasi Adhipariwara senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang sudah dicap dan dilegalisasi Bank BRI;
15. 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 27 September 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 020601004869567 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank Muallamat Nomor Rekening 3300013411 atas nama MERCUSUAR AMAL KELUARGA YYS senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang sudah dicap dan dilegalisasi Bank BRI;
16. 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 01 Desember 2019 sampai tanggal 30 Desember 2021;
17. 1 (satu) lembar photo copy bukti penarikan untuk transfer tanggal 02 Maret 2020 dari rekening BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening BRI Nomor Rekening 020601004359300 atas nama Quadran Sinergi Komunikasi Adhipariwara senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
18. 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 02 Maret 2020 dari rekening Bank BRI Nomor 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank MANDIRI

Halaman 64 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 127 0009992288 atas nama YAYASAN RAHMATAN LILALAMIN senilai Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;

19. 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 02 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank SYARIAH MANDIRI Nomor Rekening 1460069385 atas nama Yayasan Peradaban Islam, Serang Banten senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
20. 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 02 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank MUAMALAT KCP Veteran Nomor Rekening 4080001105 atas nama HANAFI TASRA senilai Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
21. 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 02 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank MANDIRI Nomor Rek 1280004434236 atas nama H. MISBAH MUNIR senilai Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
22. 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 02 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank MANDIRI Nomor Rek 1360028121967 atas nama WISNUNTORO senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
23. 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tertanggal 02 Maret 2020 INDAH HARINI melakukan transfer dari Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 4501380878 atas nama FAIRUS SOFYAN senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
24. 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor Rekening 1047903102 atas nama INDAH HARINI periode bulan Februari 2020 sampai bulan Juli 2021;
25. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah di Cap dan Paraf Formulir Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 30 November 2020

Halaman 65 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Bank Muamalat Cabang Mayestik Jakarta Selatan Nomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah);

26. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah di Cap dan Paraf Formulir Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 30 November 2020 ke rekening Bank Muamalat Cabang Mayestik Jakarta Selatan Nomor Rekening 3750003313 an. INDAH HARINI binti SOEHARNO sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah);

27. 1 (satu) lembar photo copy yang sudah di Cap dan Paraf Formulir Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 29 Juni 2020 ke Rekening Bank BRI Cabang KCK Nomor Rekening 0206 01004359300 atas nama PT Quadran Sinergi Komunikasi Adhipariwara senilai Rp.100.000.00,- (seratus juta rupiah);

28. 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank Muamalat Nomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 20 November 2020 sampai tanggal 31 Desember 2021;

29. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Muamalat atas nama INDAH HARINI;

30. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI atas nama INDAH HARINI;

31. Uang tunai sejumlah Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);

32. 1 (satu) unit Mobil Toyota RAIZE Nomor Polisi B-1069-VOS Nomor Rangka MHKAA1BA9MJ015552 Nomor Mesin 1KRA626511;

33. 1 (satu) BPKB Mobil Toyota RAIZE Nomor Polisi B-1069-VOS Nomor Rangka MHKAA1BA9MJ015552 Nomor Mesin 1KRA626511.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, dihubungkan satu dengan yang lainnya, dan dihubungkan pula dengan barang bukti, karena persesuaiannya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 September 2019 pergi ke negara *Scotlandia* mengantarkan anaknya sekolah dan selama di *Scotlandia*, Terdakwa berbelanja dengan mempergunakan kartu kredit Mastercard BRI sebanyak 9 (sembilan) kali dan menerima 9 (sembilan) amplop dan masing-masing amplop berisi 2 (dua) form untuk diisi oleh Terdakwa, berupa *Form Tax Refund* (pengembalian pajak) dan form seperti lembar undian berhadiah, yang kemudian kedua form tersebut dimasukkan ke dalam Drop box bertulisan *Tax Refund* di Bandara *Edinburgh*;
2. Bahwa benar pada tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019, BRI Pusat telah menerima dana pengembalian pajak dari

Halaman 66 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mastercard terhadap pembelanjaan nasabah bernama INDAH HARINI di luar negeri sebanyak 9 (sembilan) kali dengan total nilai Rp. 1.714.842,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);

3. Bahwa benar pada tanggal 25 November 2019 Terdakwa melihat melalui *M-Banking* ada transaksi kredit atau transaksi transfer sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- 1) 132.782 GBP (seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua poundsterling);
- 2) 240.664 GBP (dua ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh empat Poundsterling);
- 3) 306.263 GBP (tiga ratus enam ribu dua ratus enam puluh tiga Poundsterling);

4. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2019 Terdakwa mendapatkan Notifikasi kembali transaksi kredit atau transaksi transfer sebanyak 4 (empat) kali sebagai berikut :

- 1) 50.048 GBP (lima puluh ribu empat puluh delapan Pounsterling);
- 2) 191.993 GBP (seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga Poundsterling);
- 3) 263.735 GBP (dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima Poundsterling);
- 4) 146.386 GBP (seratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam Poundsterling);

5. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2019 Terdakwa mendapatkan Notifikasi kembali transaksi kredit atau transaksi transfer sebanyak 4 (empat) kali sebagai berikut :

- 1) 50.048 GBP (lima puluh ribu empat puluh delapan Pounsterling);
- 2) 191.993 GBP (seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga Poundsterling);
- 3) 263.735 GBP (dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima Poundsterling);
- 4) 146.386 GBP (seratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam Poundsterling);

6. Bahwa benar dana pengembalian pajak dari mastercard tersebut, oleh BRI Pusat di Kreditkan ke Rekening BRITAMA Valas No. 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI dalam bentuk **konversi** dari mata uang rupiah ke mata uang Poundsterling (GBP), tetapi system Bank BRI tidak melakukan konversi secara otomatis, sehingga menjadi 1.714.842 Poundsterling dengan nilai dalam rupiah sejumlah Rp. 32.190.982.413,81 (tiga puluh dua miliar

Halaman 67 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga belas ribu rupiah delapan puluh satu sen), sehingga terjadi kelebihan uang senilai Rp. 32.189.267.571,81 (tiga puluh dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah delapan puluh satu sen);

7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2019 datang ke BRI Kantor Pusat di Jalan Jendral Sudirman bertemu dengan *Customer Service* bernama ISABEL LARASATI minta konfirmasi berkaitan dengan dana yang masuk ke rekening BRI Kantor Pusat ke rekening BRITAMA Valas No. 0206-05-0000050-5 yang tidak diketahui sumbernya dan menanyakan maksud dari *INVALID CREDIT ACCOUNT CURRENCY*;
8. Bahwa benar atas konfirmasi dari Terdakwa, saksi ISABEL LARASATI membuat laporan ke Bank BRI Pusat melalui aplikasi Pencatatan Pengaduan BRI (*Trouble Ticket*);
9. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2019 Terdakwa datang kembali ke Bank BRI Kantor Cabang Pusat di Jalan Jendral Sudirman bertemu dengan ISABEL LARASATI menanyakan perkembangan laporan pengaduannya dan setelah di cek oleh ISABEL LARASATI ke system ternyata tidak ada note apapun atau klaim dari BRI;
10. Bahwa benar tanggal 16 Desember 2019 Terdakwa kembali ke BRI Kantor Cabang Pusat menemui ISABEL LARASATI tetapi tetap belum ada jawaban;
11. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2019 Terdakwa kembali ke BRI Kantor Cabang Pusat di Jalan Jendral Sudirman dan diberitahu oleh ISABEL LARASATI bahwa transaksi di rekening Terdakwa tidak ada masalah dan tidak ada klaim dari BRI;
12. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2019 Terdakwa meminta kepada saksi ISABEL LARASATI sebagai *Customer Service* untuk membukakan Rekening Deposito Valas atas nama INDAH HARINI senilai GBP 1.500.000,- yang diambil dari rekening Britama Valas;
13. Bahwa benar sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 sebagian yang di Rekening Britama Valas dipindahkan ke rekening BRI 019301031032502 atas nama INDAH HARINI yang ditransaksikan ke beberapa rekening;
14. Bahwa benar pada tanggal 7 Februari 2020, saksi REFLIN sebagai *Funding Officer Management* Bank BRI menghubungi Terdakwa supaya datang ke Bank BRI untuk klarifikasi dan pada saat itu antara manajemen Bank BRI dengan Terdakwa melakukan pertemuan, manajemen Bank BRI meminta supaya Terdakwa mengembalikan uang kepada Bank BRI dengan membuat

Halaman 68 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



surat pernyataan, akan tetapi Terdakwa tidak mau mengembalikan juga tidak mau membuat surat pernyataan, dengan alasan karena sudah beberapa kali konfirmasi ke bank, tetapi Bank BRI belum memberikan jawaban dan tidak ada surat resmi dari Bank;

15. Bahwa benar antara Manajemen Bank BRI dengan Terdakwa sering kali mengadakan pertemuan, akan tetapi Terdakwa tetap menolak untuk mengembalikan uang dengan alasan yang sama;

16. Bahwa benar pada tanggal 30 November 2020, Terdakwa mencairkan Deposito Nomor MM20224400135 sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) dan *ditransfer* ke Rekening Bank Muamalat Cabang Mayestik Jakarta Selatan Nomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI sebanyak 2 (dua) kali dengan total nilai sejumlah Rp. 11.500.000.000,- (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) yaitu pertama sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar) dan kedua sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap dakwaan Penuntut Umum, untuk mengetahui apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atau sebaliknya tidak terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat kombinasi yaitu kumulatif dan alternatif yaitu :

Kesatu :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transefer Dana;

Dan;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf Z Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

ATAU :

Kedua :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Dan;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-undang Nomor 8 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaannya adalah alternatif dengan sifat kumulatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dengan sifat kumulatif yang Kedua sesuai dengan yang dipertimbangkan dalam tuntutan Penuntut Umum. Dalam dakwaan alternatif kedua, Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 KUHP dan Kedua melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan dipertimbangkan secara berturut-turut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur barang siapa;
- Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa. Unsur ini berkaitan dengan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa mengaku bernama INDAH HARINI binti SOEHARNO yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya serta yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Dengan fakta demikian, barang siapa yang dimaksud dalam hal ini adalah Terdakwa, sehingga unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana, masih tergantung kepada terbukti dan tidaknya unsur lainnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja diartikan sebagai Terdakwa mengetahui dan menginsyafi perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yaitu bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 September 2019 pergi ke negara *Scotlandia* mengantarkan anaknya sekolah dan selama di *Scotlandia*, Terdakwa berbelanja dengan

Halaman 70 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan kartu kredit Mastercard BRI sebanyak 9 (sembilan) kali dan menerima 9 (sembilan) amplop dan masing-masing amplop berisi 2 (dua) form untuk diisi oleh Terdakwa, berupa *Form Tax Refund* (pengembalian pajak) dan form seperti lembar undian berhadiah, yang kemudian kedua form tersebut dimasukkan ke dalam Drop box bertulisan *Tax Refund* di Bandara *Edinburgh*, bahwa benar pada tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019, BRI Pusat telah menerima dana pengembalian pajak dari mastercard terhadap pembelanjaan nasabah bernama INDAH HARINI di luar negeri sebanyak 9 (sembilan) kali dengan total nilai Rp. 1.714.842,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), bahwa benar dana pengembalian pajak dari mastercard tersebut, oleh BRI Pusat di Kreditkan ke Rekening BRITAMA Valas No. 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI dalam bentuk **konversi** dari mata uang rupiah ke mata uang Poundsterling (GBP), tetapi system Bank BRI tidak melakukan konversi secara otomatis, sehingga menjadi 1.714.842 Poundsterling dengan nilai dalam rupiah sejumlah Rp. 32.190.982.413,81 (tiga puluh dua miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga belas ribu rupiah delapan puluh satu sen), sehingga terjadi kelebihan uang senilai Rp. 32.189.267.571,81 (tiga puluh dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah delapan puluh satu sen), bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2019 datang ke BRI Kantor Pusat di Jalan Jendral Sudirman bertemu dengan *Customer Service* bernama ISABEL LARASATI minta konfirmasi berkaitan dengan dana yang masuk ke rekening BRI Kantor Pusat ke rekeneing BRITAMA Valas No. 0206-05-0000050-5 yang tidak diketahui sumbernya dan menanyakan maksud dari *Invalid Credit Account Currency*, bahwa benar atas konfirmasi dari Terdakwa, saksi ISABEL LARASATI membuat laporan ke Bank BRI Pusat melalui aplikasi Pencatatan Pengaduan BRI (*Trouble Ticket*), bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2019 Terdakwa datang kembali ke Bank BRI Kantor Cabang Pusat di Jalan Jendral Sudirman bertemu dengan ISABEL LARASATI menanyakan perkembangan laporan pengaduannya dan setelah di cek oleh ISABEL LARASATI ke system ternyata belum ada note apapun atau Claim dari BRI, bahwa benar tanggal 16 Desember 2019 Terdakwa kembali ke BRI Kantor Cabang Pusat menemui ISABEL LARASATI tetapi tetap belum ada jawaban, bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2019 Terdakwa kembali ke BRI Kantor Cabang Pusat di Jalan Jendral Sudirman dan diberitahu oleh ISABEL LARASATI bahwa transaksi di rekening Terdakwa tidak ada masalah, bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2019 Terdakwa meminta kepada saksi ISABEL LARASATI

Halaman 71 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai *Customer Service* untuk membukakan Rekening Deposito Valas atas nama INDAH HARINI senilai GBP 1.500.000,- yang diambil dari rekening Britama Valas, bahwa benar sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 sebagian yang di Rekening Britama Valas dipindahkan ke rekening BRI 019301031032502 atas nama INDAH HARINI yang ditransaksikan ke beberapa rekening yaitu Tanggal 05 Februari 2020 Terdakwa membuka rekening di Bank BRI Syariah nomor 1047003102 setoran awal Rp.1.774.210,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah), Tanggal 24 Februari 2020 transaksi kredit / uang masuk ke rekening Bank BRI Syariah nomor 1047003102 sejumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), Pada tanggal 27 Februari 2020 Terdakwa membuka Rekening Deposito di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Nomor Deposito MM2005800081 sejumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang dananya diambil dari rekening Bank BRI Syariah nomor 1047003102, Pada tanggal 29 Juni 2020 di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Terdakwa mencairkan Deposito Nomor MM2005800081 sejumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), Pada tanggal 29 Juni 2020 di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Terdakwa membuka Deposito Nomor MM2018100100 sejumlah Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), Pada tanggal 31 Agustus 2020 di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Terdakwa mencairkan Deposito Nomor MM2018100100 sejumlah Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), Pada tanggal 31 Agustus 2020 di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Terdakwa membuka Deposito Nomor MM20224400135 sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), bahwa benar pada tanggal 7 Februari 2020, saksi REFLIN sebagai *Funding Officer Management* Bank BRI menghubungi Terdakwa supaya datang ke Bank BRI untuk klarifikasi dan pada saat itu antara manajemen Bank BRI dengan Terdakwa melakukan pertemuan, manajemen Bank BRI meminta supaya Terdakwa mengembalikan uang kepada Bank BRI dengan membuat surat pernyataan, akan tetapi Terdakwa tetap menolak untuk menandatangani pernyataan pengembalian uang dengan alasan yang sama yaitu Bank BRI belum atau tidak mau memberikan jawaban secara tertulis atau secara resmi, bahwa benar pada tanggal 30 November 2020, Terdakwa mencairkan Deposito Nomor MM20224400135 sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) dan *ditransfer* ke Rekening Bank Muamalat Cabang Mayestik Jakarta Selatan Nomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI sebanyak 2 (dua) kali dengan total nilai sejumlah Rp. 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) yaitu

Halaman 72 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar) dan kedua sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut terbukti bahwa dana pengembalian pajak dari mastercard terhadap pembelanjaan nasabah bernama INDAH HARINI di luar negeri sebanyak 9 (sembilan) kali dengan total nilai Rp. 1.714.842,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), kemudian oleh BRI Pusat di Kreditkan ke Rekening BRITAMA Valas No. 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI dalam bentuk **konversi** dari mata uang rupiah ke mata uang Poundsterling (GBP), tetapi system Bank BRI tidak melakukan konversi secara otomatis, sehingga menjadi 1.714.842 Poundsterling dengan nilai dalam rupiah sejumlah Rp. 32.190.982.413,81 (tiga puluh dua miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga belas ribu rupiah delapan puluh satu sen), tetapi ada pada Terdakwa, karena kesalahan system dan bukan kehendak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya kesalahan system pada Bank BRI Kantor Cabang Pusat sebagaimana fakta diatas, menurut Ahli bernama;

Dr. DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG, SH.MH. dalam keterangannya menyatakan bahwa dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, pembayaran atau penyelesaian pembayaran yang telah memenuhi persyaratan final jika telah berpindah dari satu Penyelenggara ke Penyelenggara lain bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh Penyelenggara Pengirim, kecuali terdapat permintaan pembatalan dari Penyelenggara Pengirim dengan mekanisme pembatalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan jika terjadi kesalahan dalam pengiriman atau pembayaran, maka penyelesaian pembayaran yang harus ditempuh oleh Bank BRI adalah dengan mekanisme pembatalan, dan bukan secara lisan menyuruh Terdakwa datang ke kantor Bank BRI Kantor Cabang Pusat dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk segera mengembalikan dana yang diterima oleh Terdakwa karena kesalahan system dengan cara membuat surat pernyataan;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa tidak mau mengembalikan uang tersebut dapat dipahami, karena mekanisme pembatalan tidak ditempuh oleh Bank BRI Kantor Cabang Pusat, dan atau Bank BRI Kantor Cabang Pusat tidak memberikan surat secara resmi kepada Terdakwa yang merupakan bentuk mekanisme pengembalian uang dari nasabah secara sah sebagai bentuk

Halaman 73 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



pertanggungjawaban adalah sesuai dengan mekanisme menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan fakta demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum demikian, menurut Majelis Hakim bukanlah kehendak atau kemauan dari Terdakwa (bukan maksud Terdakwa), tetapi karena adanya kesalahan sistem milik dari korban yaitu Bank BRI, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan perbuatan pidana tetapi berada dalam ruang lingkup perkara Perdata. Oleh karena merupakan perbuatan hukum Perdata, seharusnya pihak BRI sebagai korban melakukan upaya hukum gugatan perdata kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur ini juga telah terpenuhi, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua pertama telah terpenuhi, akan tetapi perbuatan tersebut berada dalam ruang lingkup perbuatan perdata bukan sebagai perbuatan pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tersebut, tetapi bukan merupakan perbuatan pidana dan oleh karenanya terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang Kedua, dimana Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf Z Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya yaitu;

- Unsur setiap orang;
- Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan korporasi, artinya orang perseorangan dan korporasi sebagai subyek hukum yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan;



Menimbang, bahwa, unsur setiap orang telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur barang siapa dalam dakwaan Kesatu Pertama. Dalam pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi, oleh karenanya segala pertimbangan hukum mengenai unsur barang siapa dalam pertimbangan tersebut diambil-alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Kedua, sehingga dengan demikian unsur setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yaitu bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 September 2019 pergi ke negara *Scotlandia* mengantarkan anaknya sekolah dan selama di *Scotlandia*, Terdakwa berbelanja dengan mempergunakan kartu kredit Mastercard BRI sebanyak 9 (sembilan) kali dan menerima 9 (sembilan) amplop dan masing-masing amplop berisi 2 (dua) form untuk diisi oleh Terdakwa, berupa *Form Tax Refund* (pengembalian pajak) dan form seperti lembar undian berhadiah, yang kemudian kedua form tersebut dimasukkan ke dalam Drop box bertulisan *Tax Refund* di Bandara *Edinburgh*, bahwa benar pada tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019, BRI Pusat telah menerima dana pengembalian pajak dari mastercard terhadap pembelanjaan nasabah bernama INDAH HARINI di luar negeri sebanyak 9 (sembilan) kali dengan total nilai Rp. 1.714.842,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), bahwa benar dana pengembalian pajak dari mastercard tersebut, oleh BRI Pusat di Kreditkan ke Rekening BRITAMA Valas No. 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI dalam bentuk **konversi** dari mata uang rupiah ke mata uang Poundsterling (GBP), tetapi system Bank BRI tidak melakukan konversi secara otomatis, sehingga menjadi 1.714.842 Poundsterling dengan nilai dalam rupiah sejumlah Rp. 32.190.982.413,81 (tiga puluh dua miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga belas ribu rupiah delapan puluh satu sen), sehingga terjadi kelebihan uang senilai Rp. 32.189.267.571,81 (tiga puluh dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta

Halaman 75 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah delapan puluh satu sen), bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2019 datang ke BRI Kantor Pusat di Jalan Jendral Sudirman bertemu dengan *Customer Service* bernama ISABEL LARASATI minta konfirmasi berkaitan dengan dana yang masuk ke rekening BRI Kantor Pusat ke rekeneing BRITAMA Valas No. 0206-05-0000050-5 yang tidak diketahui sumbernya dan menanyakan maksud dari *Invalid Credit Account Currency*, bahwa benar atas konfirmasi dari Terdakwa, saksi ISABEL LARASATI membuat laporan ke Bank BRI Pusat melalui aplikasi Pencatatan Pengaduan BRI (*Trouble Ticket*), bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2019 Terdakwa datang kembali ke Bank BRI Kantor Cabang Pusat di Jalan Jendral Sudirman bertemu dengan ISABEL LARASATI menanyakan perkembangan laporan pengaduannya dan setelah di cek oleh ISABEL larasati ke system ternyata belum ada note apapun atau Claim dari BRI, bahwa benar tanggal 16 Desember 2019 Terdakwa kembali ke BRI Kantor Cabang Pusat menemui ISABEL LARASATI tetapi tetap belum ada jawaban, bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2019 Terdakwa kembali ke BRI Kantor Cabang Pusat di Jalan Jendral Sudirman dan diberitahu oleh ISABEL LARASATI bahwa transaksi di rekening Terdakwa tidak ada masalah, bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2019 Terdakwa meminta kepada saksi ISABEL LARASATI sebagai *Customer Service* untuk membukakan Rekening Deposito Valas atas nama INDAH HARINI senilai GBP 1.500.000,- yang diambil dari rekening Britama Valas, bahwa benar sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 sebagian yang di Rekening Britama Valas dipindahkan ke rekening BRI 019301031032502 atas nama INDAH HARINI yang ditransaksikan ke beberapa rekening yaitu Tanggal 05 Februari 2020 Terdakwa membuka rekening di Bank BRI Syariah nomor 1047003102 setoran awal Rp.1.774.210,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah), Tanggal 24 Februari 2020 transaksi kredit / uang masuk ke rekening Bank BRI Syariah nomor 1047003102 sejumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), Pada tanggal 27 Februari 2020 Terdakwa membuka Rekening Deposito di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Nomor Deposito MM2005800081 sejumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang dananya diambil dari rekening Bank BRI Syariah nomor 1047003102, Pada tanggal 29 Juni 2020 di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Terdakwa mencairkan Deposito Nomor MM2005800081 sejumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), Pada tanggal 29 Juni 2020 di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Terdakwa membuka Deposito Nomor MM2018100100 sejumlah Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), Pada tanggal 31

Halaman 76 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Terdakwa mencairkan Deposito Nomor MM2018100100 sejumlah Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), Pada tanggal 31 Agustus 2020 di Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Sudirman Terdakwa membuka Deposito Nomor MM20224400135 sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), bahwa benar pada tanggal 7 Februari 2020, saksi REFLIN sebagai *Funding Officer Management* Bank BRI menghubungi Terdakwa supaya datang ke Bank BRI untuk klarifikasi dan pada saat itu antara manajemen Bank BRI dengan Terdakwa melakukan pertemuan, manajemen Bank BRI meminta supaya Terdakwa mengembalikan uang kepada Bank BRI dengan membuat surat pernyataan, akan tetapi Terdakwa tidak mau mengembalikan juga tidak mau membuat surat pernyataan, karena sudah beberapa kali konfirmasi ke bank, tetapi Bank BRI belum memberikan jawaban, bahwa benar setelah pertemuan yang pertama tersebut, antara Manajemen Bank BRI dengan Terdakwa sering kali mengadakan pertemuan, akan tetapi Terdakwa tetap menolak untuk mengembalikan uang dengan alasan yang sama yaitu Bank BRI belum tidak mau memberikan jawaban secara tertulis dan resmi sesuai dengan mekanismenya, bahwa benar pada tanggal 30 November 2020, Terdakwa mencairkan Deposito Nomor MM20224400135 sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) dan *ditransfer* ke Rekening Bank Muamalat Cabang Mayestik Jakarta Selatan Nomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI sebanyak 2 (dua) kali dengan total nilai sejumlah Rp. 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) yaitu pertama sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar) dan kedua sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut terbukti bahwa dana pengembalian pajak dari mastercard terhadap pembelanjaan nasabah bernama INDAH HARINI di luar negeri sebanyak 9 (sembilan) kali dengan total nilai Rp. 1.714.842,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), kemudian oleh BRI Pusat di Kreditkan ke Rekening BRITAMA Valas No. 0206-05-000005-50-5 atas nama INDAH HARINI dalam bentuk **konversi** dari mata uang rupiah ke mata uang Poundsterling (GBP), tetapi system Bank BRI tidak melakukan konversi secara otomatis, sehingga menjadi 1.714.842 Poundsterling dengan nilai dalam rupiah sejumlah Rp. 32.190.982.413,81 (tiga puluh dua milyar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga belas ribu rupiah delapan puluh satu sen), tetapi ada pada Terdakwa, karena kesalahan system;

Halaman 77 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya kesalahan system pada Bank BRI Kantor Cabang Pusat sebagaimana fakta diatas, menurut Ahli bernama;

Dr. DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG, SH.MH. dalam keterangannya menyatakan bahwa dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, pembayaran atau penyelesaian pembayaran yang telah memenuhi persyaratan final jika telah berpindah dari satu Penyelenggara ke Penyelenggara lain bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh Penyelenggara Pengirim, kecuali terdapat permintaan pembatalan dari Penyelenggara Pengirim dengan mekanisme pembatalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dengan demikian, dalam hal terjadi pembatalan pengiriman dari Penyelenggara, Penerima yang tidak sah memahami konsekuensinya sebagai pengiriman yang batal dan harus dikembalikan;

Menimbang, bahwa dari pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan jika terjadi kesalahan dalam pengiriman atau pembayaran, maka penyelesaian pembayaran yang harus ditempuh oleh Bank BRI adalah dengan mekanisme pembatalan, dan bukan secara lisan menyuruh Terdakwa untuk segera mengembalikan dana yang diterima oleh Terdakwa karena kesalahan system dengan membuat surat pernyataan.;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa tidak mau mengembalikan uang tersebut, karena mekanisme pembatalan tidak ditempuh oleh Ban BRI Kantor Cabang Pusat, dan atau Bank BRI Kantor Cabang Pusat tidak memberikan surat secara resmi kepada Terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawabannya, dan juga sesuai dengan mekanisme menurut undang-undang.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya uang masuk ke rekening Terdakwa bukanlah karena kehendak maksud atau keinginan dari Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa yang kemudian meminta kepada saksi ISABELLA LARASATI untuk membuka deposito valas, membuka rekening Bank BRI Syariah dan mengtransefer uang dari rekening BRITAMA VALAS atas nama INDAH HARINI tersebut tidak dapat disimpulkan bahwa dana yang masuk ke rekening Terdakwa tersebut merupakan hasil kejahatan atau patut diduga sebagai hasil kejahatan, Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti ada perbuatan hukum yang dilakukan Terdakwa tetapi perbuatan tersebut tidak dapat diklasifikasi sebagai perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua komulasi kedua telah terpenuhi, perbuatan mana merupakan atau berada dalam ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup perbuatan perdata bukan sebagai perbuatan pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tersebut, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan Terdakwa berada dalam status penahanan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka ditetapkan Terdakwa haruslah dibebaskan dari tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka beralasan hukum, dan sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 97 ayat (1) KUHAP, Terdakwa patut memperoleh Rehabilitasi dengan memulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- a) Nota Dinas PT BRI (Persero) Tbk Nomor : B.30.e-STO/RSO/10/2020 tanggal 06 Oktober 2020;
- b) 1 (satu) bendel Detail Refund Bank BRI Nomor Kartu 5326598900371625 yang sudah dileges BRI;
- c) 1 (satu) lembar Surat Somasi Pengembalian Dana BRI Nomor : B-196/KCK/HC-LUM/12/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang sudah dilegalisasi Bank BRI;
- d) 1 (satu) bendel Detail Transaksi Report Date PT Mastercard Indonesia tanggal 10 Oktober 2021;
- e) 1 (satu) lembar foto warna hitam putih Pertemuan INDAH HARINI binti SOEHARNO dan Suami INDAH HARINI binti SOEHARNO bersama pihak Bank BRI KCK yaitu RELFIN dan SANDI RAMADHAN yang sudah dilegalisasi BRI;
- f) 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Bank BRI Kantor Cabang Khusus tertanggal 12 Oktober 2020 yang sudah dilegalisasi Bank BRI;
- g) 1 (satu) lembar Notulen Rapat Nomor B/185A/KCK/HC-LUM/11/2020 tanggal 12 November 2020;
- h) 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 020605000005505 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 04 November 2019 sampai tanggal 31 Desember 2021;
- i) 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 020605000008503 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 03 Desember 2019 sampai tanggal 30 November 2021;

Halaman 79 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 24 Februari 2020 senilai Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- k) 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 11 Juni 2020 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- l) 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 019301072685504 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 15 Oktober 2019 sampai tanggal 20 Desember 2021;
- m) 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 020601004869567 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 24 Februari 2020 sampai tanggal 20 Desember 2021;
- n) 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 15 Juni 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 020601004869567 atas nama INDAH HARINI ke Rekening BRI Nomor Rekening 020601004359300 atas nama PT Quadran Sinergi Komunikasi Adhipariwara senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang sudah dicap dan dilegalisasi Bank BRI;
- o) 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 27 September 2020 dari BRI Nomor Rekening 020601004869567 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank Mualamat Nomor Rekening 3300013411 atas nama MERCUSUAR AMAL KELUARGA YYS senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang sudah dicap dan dilegalisasi Bank BRI;
- p) 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 01 Desember 2019 sampai tanggal 30 Desember 2021;
- q) 1 (satu) lembar photo copy bukti penarikan untuk transfer tanggal 02 Maret 2020 dari rekening BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening BRI Nomor 020601004359300 atas nama QUADRAN SINERGI KOMUNIKASI ADHIPARIWARA senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- r) 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 02 Maret 2020 dari rekening Bank BRI Nomor 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank MANDIRI Nomor 127 0009992288 atas nama YAYASAN RAHMATAN LILALAMIN

Halaman 80 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;

- s) 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 02 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank SYARIAH MANDIRI Nomor 1460069385 atas nama Yayasan Peradaban Islam, Serang Banten senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- t) 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 02 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank MUAMALAT KCP Veteran Nomor Rekening 4080001105 atas nama HANAFI TASRA senilai Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- u) 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 02 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank MANDIRI Nomor Rek 1280004434236 atas nama H. MISBAH MUNIR senilai Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- v) 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 02 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank MANDIRI Nomor Rek 1360028121967 atas nama WISNUNTORO senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- w) 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tertanggal 02 Maret 2020 INDAH HARINI melakukan transfer dari BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 4501380878 atas nama FAIRUS SOFYAN senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- x) 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor Rekening 1047903102 atas nama INDAH HARINI periode bulan Februari 2020 sampai bulan Juli 2021;
- y) 1 (satu) lembar photo copy yang sudah di Cap dan Paraf Formulir Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 30 November 2020 ke rekening Bank Muamalat Cabang Mayestik Jakarta Selatan Nomor

Halaman 81 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah);

- z) 1 (satu) lembar photo copy yang sudah di Cap dan Paraf Formulir Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 30 November 2020 ke rekening Bank Muamalat Cabang Mayestik Jakarta Selatan Nomor Rekening 3750003313 an. INDAH HARINI binti SOEHARNO sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- aa) 1 (satu) lembar photo copy yang sudah di Cap dan Paraf Formulir Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 29 Juni 2020 ke Rekening BRI KCK Nomor Rekening 0206 01004359300 an. PT Quadran Sinergi Komunikasi Adhipariwara senilai Rp.100.000.00,- (seratus juta rupiah);
- bb) 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank Muamalat Nomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 20 November 2020 sampai tanggal 31 Desember 2021;
- cc) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Muamalat atas nama INDAH HARINI;
- dd) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI atas nama INDAH HARINI;

Ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Sedangkan barang bukti berupa :

- a. Uang tunai sejumlah Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- b. 1 (satu) unit Mobil Toyota RAIZE Nomor Polisi B-1069-VOS Nomor Rangka MHKAA1BA9MJ015552 Nomor Mesin 1KRA626511;
- c. 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota RAIZE Nomor Polisi B-1069-VOS Nomor Rangka MHKAA1BA9MJ015552 Nomor Mesin 1KRA626511;

Karena Terdakwa dilepaskan dari Tuntutan Hukum, maka terhadap barang bukti tersebut karena terbukti milik Terdakwa, maka ditetapkan dikembalikan Terdakwa INDAH HARINI binti SOEHARNO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;;

Mengingat ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa INDAH HARINI binti SOEHARNO binti SOEHARNO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Pertama dan Kedua, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Halaman 82 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) Nota Dinas PT BRI (Persero) Tbk Nomor : B.30.e-STO/RSO/10/2020 tanggal 06 Oktober 2022;
 - b) 1 (satu) bendel Detail Refund Bank BRI Nomor Kartu 5326598900371625 yang sudah dileges BRI;
 - c) 1 (satu) lembar Surat Somasi Pengembalian Dana BRI Nomor : B-196/KCK/HC-LUM/12/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang sudah dilegalisasi Bank BRI;
 - d) 1 (satu) bendel Detail Transaksi Report Date PT Mastercard Indonesia tanggal 10 Oktober 2021;
 - e) 1 (satu) lembar foto warna hitam putih Pertemuan INDAH HARINI binti SOEHARNO dan Suami INDAH HARINI binti SOEHARNO bersama pihak Bank BRI KCK yaitu RELFIN dan SANDI RAMADHAN yang sudah dilegalisasi BRI;
 - f) 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Bank BRI Kantor Cabang Khusus tertanggal 12 Oktober 2020 yang sudah dilegalisasi Bank BRI;
 - g) 1 (satu) lembar Notulen Rapat Nomor B/185A/KCK/HC-LUM/11/2020 tanggal 12 November 2020;
 - h) 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 020605000005505 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 04 November 2019 sampai tanggal 31 Desember 2021;
 - i) 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 020605000008503 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 03 Desember 2019 sampai tanggal 30 November 2021;
 - j) 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 24 Februari 2020 senilai Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
 - k) 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 11 Juni 2020 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
 - l) 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 019301072685504 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 15 Oktober 2019 sampai tanggal 20 Desember 2021;

Halaman 83 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 020601004869567 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 24 Februari 2020 sampai tanggal 20 Desember 2021;
- n) 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 15 Juni 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 020601004869567 atas nama INDAH HARINI ke Rekening BRI Nomor Rekening 020601004359300 atas nama PT Quadran Sinergi Komunikasi Adhipariwara senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang sudah dicap dan dilegalisasi Bank BRI;
- o) 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 27 September 2020 dari BRI Nomor Rekening 020601004869567 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank Mualamat Nomor Rekening 3300013411 atas nama MERCUSUAR AMAL KELUARGA YYS senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang sudah dicap dan dilegalisasi Bank BRI;;
- p) 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 01 Desember 2019 sampai tanggal 30 Desember 2021;
- q) 1 (satu) lembar photo copy bukti penarikan untuk transfer tanggal 02 Maret 2020 dari rekening BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening BRI Nomor 020601004359300 atas nama QUADRAN SINERGI KOMUNIKASI ADHIPARIWARA senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- r) 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 02 Maret 2020 dari rekening Bank BRI Nomor 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank MANDIRI Nomor 127 0009992288 atas nama YAYASAN RAHMATAN LILALAMIN senilai Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- s) 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 02 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank SYARIAH MANDIRI Nomor 1460069385 atas nama Yayasan Peradaban Islam, Serang Banten senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- t) 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 02 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening

Halaman 84 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank MUAMALAT KCP Veteran Nomor Rekening 4080001105 atas nama HANAFAI TASRA senilai Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- u) 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 02 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank MANDIRI Nomor Rek 1280004434236 atas nama H. MISBAH MUNIR senilai Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- v) 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 02 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank MANDIRI Nomor Rek 1360028121967 atas nama WISNUNTORO senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- w) 1 (satu) lembar photo copy Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tertanggal 02 Maret 2020 INDAH HARINI melakukan transfer dari BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 4501380878 atas nama FAIRUS SOFYAN senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- x) 1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor Rekening 1047903102 atas nama INDAH HARINI periode bulan Februari 2020 sampai bulan Juli 2021;
- y) 1 (satu) lembar photo copy yang sudah di Cap dan Paraf Formulir Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 30 November 2020 ke rekening Bank Muamalat Cabang Mayestik Jakarta Selatan Nomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah);
- z) 1 (satu) lembar photo copy yang sudah di Cap dan Paraf Formulir Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 30 November 2020 ke rekening Bank Muamalat Cabang Mayestik Jakarta Selatan Nomor Rekening 3750003313 an. INDAH HARINI binti SOEHARNO sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- aa) 1 (satu) lembar photo copy yang sudah di Cap dan Paraf Formulir Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 29 Juni 2020 ke Rekening BRI KCK Nomor Rekening 0206 01004359300 an. PT Quadran

Halaman 85 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sinergi Komunikasi Adhipariwara senilai Rp.100.000.00,- (seratus juta rupiah);

bb)1 (satu) bendel Print Out Mutasi Rekening Bank Muamalat Nomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 20 November 2020 sampai tanggal 31 Desember 2021;

cc)1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Muamalat atas nama INDAH HARINI;

dd)1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI atas nama INDAH HARINI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

a. Uang tunai sejumlah Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);

b. 1 (satu) unit Mobil Toyota RAIZE Nomor Polisi B-1069-VOS Nomor Rangka MHKAA1BA9MJ015552 Nomor Mesin 1KRA626511;

c. 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota RAIZE Nomor Polisi B-1069-VOS Nomor Rangka MHKAA1BA9MJ015552 Nomor Mesin 1KRA626511;
Dikembalikan kepada Terdakwa INDAH HARINI binti SOEHARNO.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., dan Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **6 Desember 2023** oleh kami, Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., dan Heneng Pujadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mis Nani BM. Gultom, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Buchari Tausikal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mis Nani BM Gultom, S.H., M.H.

Halaman 86 dari 86 Hal Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.